

الجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

قَوَانِينٌ وَتَضَارَاتِيْبٌ



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D.800	1 D.600	3 D.100	1 D.900
Maroc.....				
France.....	3 D.300	1 D.850	3 D.900	2 D.150
Etranger.....	4 D.500	2 D.550	5 D.100	2 D.850
Prix du numéro...	0 D.035		0 D.045	
Prix des Annonces				
La ligne.....				0 D. 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

EN VENTE :

Le Nouveau Tarif des Douanes à l'Importation et à l'Exportation.

(Loi N° 59-95 du 20 août 1959-et 15 safar 1379).

N° 59-5

Prix : 1 Dinar

(Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis.)

SOMMAIRE

LOIS

	Pages
LOI N° 59-96 du 20 août 1959 (15 safar 1379), sur le régime forestier.....	900
LOI N° 59-97 du 20 août 1959 (15 safar 1379), portant organisation de l'Enseignement agricole.....	911
LOI N° 59-98 du 20 août 1959 (15 safar 1379), relative aux droits de mutation par décès et prorogeant le délai prévu au 3 ^e alinéa de l'article 51 du décret du 27 juin 1954 (25 chaoual 1373).....	912
LOI N° 59-99 du 20 août 1959 (15 safar 1379), complétant la loi N° 59-36 du 16 mars 1959 (6 ramadan 1378), relative à la taxe à la production, à la taxe de consommation et à la taxe sur les prestations de service.....	913
LOI N° 59-100 du 20 août 1959 (15 safar 1379), complétant la loi N° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite.....	913

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 59-239 du 24 août 1959 (19 safar 1379), relatif aux congés de longue durée pouvant être accordés aux fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat.....	913
NOMINATION d'Administrateurs-Elèves.....	915

Pages

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Justice du 22 août 1959 (17 safar 1379), instituant un costume spécial que doivent porter les avocats aux audiences publiques.....	915
NATIONALITE tunisienne.....	915

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 59-240 du 24 août 1959 (19 safar 1379), déclarant d'utilité publique les travaux de premier établissement de chaussées dans la Commune de la Goulette.....	916
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

DECRET N° 59-241 du 24 août 1959 (19 safar 1379), complétant le décret N° 58-258 du 8 octobre 1958 (21 rabia 1 1378), relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de fonctionnaires des Secrétariats d'Etat à l'Industrie et aux Transports et aux Travaux Publics et à l'Habitat.....	916
ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports du 22 août 1959 (17 safar 1379), portant reprise provisoire par l'Etat de la gestion d'un Service public concédé.....	917
ARRETES du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 10 juillet 1959 (1 moharem 1379), instituant des permis de recherches.....	917

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 27 août 1959 (22 safar 1379), portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 1959-1960.....	918
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

DECRET N° 59-242 du 24 août 1959 (19 safar 1379), abrogeant le décret du 16 juin 1955 (25 chaoual 1374), portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain sise à Nabeul.....	918
---	-----

	Pages
ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale du 10 août 1959 (5 safar 1379), portant ouverture d'un concours pour le recrutement de seize inspecteurs des Ecoles Primaires.....	919

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

AVIS de recrutement.....	919
--------------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AVIS de tutelles.....	919
-----------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

AVIS de change N° 687.....	920
AVIS aux Importateurs et aux Exportateurs.....	920

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

AVIS d'Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes.....	921
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

AVIS aux agriculteurs.....	921
----------------------------	-----

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATIONS de la Banque Centrale de Tunisie.....	922
--	-----

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

AVIS de réquisition.....	924
AVIS de bornage.....	924

ANNONCES.....	926
---------------	-----

LOIS

Loi N° 59-96 du 20 août 1959 (15 safar 1379), sur le régime forestier.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 20 août 1888 (13 doul kaada 1305) sur l'occupation temporaire pour les Travaux Publics.

Vu le décret du 4 avril 1890 (15 chaabane 1307) sur la domanialité des forêts.

Vu le décret du 22 juillet 1903 (27 rabia II 1321) sur la délimitation administrative des terrains boisés domaniaux.

Vu le décret du 23 novembre 1915 (15 moharem 1334) sur l'exploitation, la conservation et la police du Domaine Forestier ainsi que les différents textes qui l'ont complété ou modifié et notamment les décrets des 28 février 1920 (8 djoumada II 1338), 5 juillet 1923 (21 doul kaada 1341), 24 avril 1924 (19 ramadan 1342), 30 décembre 1926 (25 djoumada II 1345), 28 mai 1927 (27 doul kaada 1345), 31 janvier 1932 (23 ramadan 1350), 15 février 1932 (9 chaoual 1350), 1^{er} mai 1934 (10 doul kaada 1352), 9 juillet 1941 (14 djoumada II 1360), 21 mai 1942 (6 djoumada I 1361), 7 avril 1949 (9 djoumada II 1368), et 17 septembre 1953 (8 moharem 1373).

Vu le décret du 29 mai 1918 (18 chaabane 1336), sur l'exercice de la chasse ainsi que les différents textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret du 30 juin 1930 (3 safar 1349).

Vu le décret du 5 juillet 1923 (21 doul kaada 1341) sur la lutte contre les incendies et les différents textes l'ayant complété ou modifié et notamment le décret du 9 juillet 1941 (14 djoumada II 1360).

Vu les décrets du 6 mai 1930 (7 doul hidja 1348) et du 28 août 1931 (14 rabia II 1350) sur l'immatriculation des terrains déclassés du régime forestier.

Vu le décret du 13 septembre 1934 (5 djoumada II 1353) sur les droits d'usage.

Vu le décret du 2 mai 1935 (30 moharem 1354) sur le régime forestier et les différents textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets des 16 avril 1942 (30 rabia I 1361), 17 septembre 1953 (8 moharem 1373).

Vu le décret du 9 mars 1939 (17 moharem 1358) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et les divers textes l'ayant complété ou modifié.

Vu le décret du 25 août 1947 (8 chaoual 1366) sur l'organisation du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture ainsi que les différents textes l'ayant complété ou modifié.

Vu le décret du 9 septembre 1948 (5 doul kaada 1367) portant apurement du domaine forestier de l'Etat.

Vu le décret du 7 avril 1949 (9 djoumada II 1368) sur le contrôle du colportage et de la vente des produits forestiers.

Vu la loi n° 58-83 du 25 août 1958 (9 safar 1378), limitant l'élevage des caprins.

Vu la loi n° 58-106 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378) sur le reboisement obligatoire.

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Justice, à l'Intérieur, aux Finances et au Commerce, à l'Industrie et aux Transports, aux Travaux Publics et à l'Habitat, et à l'Agriculture.

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DU REGIME FORESTIER

ARTICLE PREMIER. — Le régime forestier est l'ensemble des règles spéciales s'appliquant à certains terrains, bois ou forêts, dans le but d'assurer efficacement la conservation et l'exploitation rationnelle de la propriété forestière, et aussi de garantir aux usagers, l'exercice légal de leurs droits.

ART. 2. — Sont soumis au régime forestier et administrés, conformément aux dispositions du présent Code :

1° Les forêts faisant partie du domaine de l'Etat, soit par l'effet de la loi, soit par achat ou cession, ou tout autre mode d'acquisition;

2° Les forêts appartenant aux collectivités nanties de la personnalité civile;

3° Les forêts dans lesquelles l'Etat ou des personnes morales auraient des droits de propriété indivis avec des particuliers;

4° Les forêts faisant l'objet de litige, soit entre les diverses classes de propriétaires ci-dessus désignés, soit entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers;

5° Les terrains appartenant à des particuliers situés :

— Soit dans les dunes que l'Administration des forêts est autorisée à occuper pour les fixer ou les reboiser, conformément au décret du 5 juillet 1926 (24 doul hidja 1344);

— Soit dans les périmètres où le reboisement ou la restauration du sol et de la végétation pérenne, aura été reconnu d'utilité publique, après l'accomplissement des formalités légales, conformément au décret du 6 octobre 1949 (23 doul hidja 1369);

— Soit dans les bandes boisées et dans les périmètres de protection des zones de mise en valeur.

6° Les terrains ayant fait l'objet d'une décision d'immatriculation au profit de particuliers sous le régime du décret du 2 mai 1935 (30 moharem 1354);

7° Tous les terrains dont le Tribunal Immobilier prévoit la soumission au régime forestier, conformément à l'article 21 du présent Code;

8° Les terrains boisés, reboisés ou à reboiser, appartenant à des particuliers et dont les propriétaires ont confié, par contrat, au Service forestier, soit la surveillance seule, soit la surveillance et la gestion;

9° Les zones alfatières dont la gestion serait confiée au Service forestier.

Les modalités de la soumission au régime forestier des terrains mentionnés aux paragraphes 5° et 8° ci-dessus, ainsi que les conditions de leur administration et de leur sur-

veillance, seront fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 3. — Les particuliers exercent sur leurs forêts, tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions prévues par le présent Code.

Un décret, pris après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, déterminera la forme et la nature de l'aide que l'Etat entend apporter à ceux qui désirent boiser ou reboiser des terrains leur appartenant.

TITRE II

DE L'ADMINISTRATION FORESTIERE

ART. 4. — La haute administration des forêts est confiée au Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 5. — La division territoriale de la République en unités forestières est déterminée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 6. — Les chefs de district et agents techniques sont pourvus d'une commission par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Les agents commissionnés, outre la surveillance des travaux exécutés dans leur secteur, sont chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis à leur surveillance, et de dresser procès-verbal dûment daté, signé et enregistré pour tous les délits ou contraventions qui y auront été commis.

L'uniforme des officiers et agents des forêts est déterminé par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Les chefs de district et agents techniques sont toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade, dans l'exercice de leur fonction.

ART. 7. — Préalablement à leur commissionnement, les agents des Forêts devront avoir prêté, devant le Tribunal de première instance de leur première résidence, le serment réglementaire prévu par la loi 58-103 du 7 octobre 1958 (23 rabia 1^{er} 1378).

Mention de cette prestation de serment sera faite sur la commission de l'intéressé.

Les officiers forestiers prêteront le même serment, préalablement à leur entrée en fonction.

TITRE III

DES BOIS ET FORETS

QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ETAT

ART. 8. — Le Domaine forestier de l'Etat comprend les bois et forêts, sous réserve des droits de propriété régulièrement acquis avant le 5 avril 1890 (14 chaabane 1307). Il comprend également tous les terrains, acquis par cession amiable ou par expropriation, qui seront affectés à la constitution de bandes boisées pérennes, pour l'amélioration du climat et la protection des sols, ou classés par décret dans le Domaine forestier.

ART. 9. — Le Domaine forestier de l'Etat est inaliénable; il n'est plus susceptible de déclassement ou de prescription après immatriculation.

ART. 10. — Lorsque l'Administration estimera le rachat de terrains sis à l'intérieur des forêts et appartenant à des particuliers, nécessaire à l'homogénéité ou à la bonne conservation des massifs forestiers, elle pourra imposer aux propriétaires intéressés, l'échange de ces enclaves contre d'autres terrains de valeur équivalente, préalablement immatriculés.

La procédure à suivre sera la même que celle prévue pour l'expropriation pour cause d'utilité publique; les immeubles, cédés par l'Administration, feront l'objet des mêmes mesures de publicité et, le cas échéant, d'expertise que les immeubles expropriés.

Par le seul effet du décret ordonnant l'échange, les droits réels pouvant exister sur l'immeuble exproprié, seront transférés sur l'immeuble cédé en échange.

A défaut d'accord amiable, entre les propriétaires intéressés et l'Administration, sur la valeur respective des immeubles échangés, le différend sera porté devant la juridiction de droit commun, dans les mêmes formes qu'en matière d'expropriation. Au cas où le Tribunal, régulièrement saisi du litige, estimerait la valeur de l'immeuble cédé par l'Etat, insuffisante, il lui appartiendra de fixer le montant de la soulte que celui-ci devra verser aux propriétaires expropriés.

CHAPITRE PREMIER

De la délimitation et de l'immatriculation des immeubles classés par l'effet de la loi dans le Domaine Forestier de l'Etat

ART. 11. — La consistance matérielle des immeubles, dépendant du domaine forestier de l'Etat, devra être définitivement déterminée par le Tribunal Immobilier.

ART. 12. — Jusqu'à ce qu'intervienne un jugement du Tribunal Immobilier, le domaine forestier est présumé constitué par les bois, forêts et terres vaines et vagues, dont les commissions de délimitation, organisées en exécution du décret susvisé du 22 juillet 1903 (27 rabia II 1321), ont constaté l'existence, dont elles ont délimité les périmètres et marqué l'étendue, soit par une teinte verte, plate et unie, soit par des hachures vertes sur fond blanc, sur les plans et cartes annexés aux décrets d'homologation de leurs travaux, et qui ont fait l'objet d'une réquisition d'immatriculation, dans les délais prévus par le décret susvisé du 9 septembre 1948 (5 doul kaada 1367).

ART. 13. — Les formalités de l'immatriculation seront remplies, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1885 (18 ramadan 1302) sur la propriété foncière, sauf les dérogations spécifiées ci-après.

ART. 14. — Par dérogation aux articles 27 et 29 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (18 ramadan 1302), le délai imparti aux oppositions est porté de 2 à 3 mois, après insertion de l'avis de clôture au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 15. — Les copies des procès-verbaux d'enquête et de jugement, qui seraient jugées nécessaires par l'Administration des forêts pour suivre la procédure, lui seront délivrées gratuitement et sans frais par le Greffe du Tribunal Immobilier.

ART. 16. — Le Président du Tribunal Immobilier pourra, s'il l'estime utile, spécifier que le magistrat, désigné pour procéder à l'instruction d'une réquisition forestière, devra diriger personnellement, sur le terrain, toutes les opérations de bornage prescrites par les articles 26 et suivants de la loi foncière.

Le magistrat commis consignera ses observations dans un procès-verbal de bornage-enquête et, le chef de la brigade topographique l'assistant, établira, de son côté, un procès-verbal de bornage provisoire.

ART. 17. — Lorsque le Tribunal aura ordonné l'exécution d'un bornage complémentaire, il devra être procédé à celui-ci par le Service Topographique, dans le délai maximum de 1 an.

ART. 18. — Sont seuls opposables à l'Etat :

1° Les titres de propriété, régulièrement établis, dont l'origine est antérieure au 5 avril 1890 (14 chaabane 1307) et spécifiant expressément, que le droit de propriété des intéressés s'étend à la terre en nature de forêt.

2° Quelle que soit leur date, les actes de cession consentis à des particuliers par l'Administration des Domaines, ou par le Bit-el-mal agissant comme gérant du domaine privé de l'Etat, sous réserve des conditions de fond et de forme, exigées à la date de leur conclusion.

ART. 19. — Aucune prescription, fondée sur une possession matérialisée par des défrichements, ne sera opposable à l'Etat, si l'Administration peut justifier qu'il a été dressé

procès-verbal pour défrichement l'achève, dans les délais et formes prévus par la loi. Dans le cas contraire, la durée de la possession nécessaire pour prescrire les droits de l'Etat, sera de 10 ans au jour du dépôt de la réclamation forestière.

ART. 20. — La propriété des bois et forêts, immatriculés au profit de particuliers, ne pourra pas être contestée par l'Etat. Toutefois, les terrains immatriculés sous le régime du décret susvisé du 2 mai 1935 (36 *moniteur* 354), resteront soumis au régime forestier, comme il est dit à l'article 2 du présent Code.

ART. 21. — Le Tribunal Immobilier devra spécifier, lorsqu'il reconnaît des droits aux particuliers, en application des articles 18 et 19 ci-dessus, et lorsque l'enquête révélera la vocation forestière des sols, que les terrains dont il s'agit resteront soumis au régime forestier, comme il est dit à l'article 2 du présent Code.

Sont considérés comme présentant une vocation forestière, au sens du présent texte :

a) tout terrain naturellement couvert d'une végétation d'essences forestières, arbusives ou arborescentes;

b) tout terrain qui, du fait des conditions de milieu, physiques, chimiques et biologiques, encourt de graves risques d'érosion hydrique ou éolienne, sans qu'il puisse, pour des raisons d'ordre technique ou économique, faire l'objet de travaux spéciaux de protection, et dont le sol ne peut, par conséquent, être conservé que par le couvert d'une végétation pérenne.

Le Tribunal Immobilier pourra également ordonner, sur conclusions spéciales de la Direction des Forêts, la soumission au régime forestier de terrains non englobés dans une réquisition domaniale, à condition qu'il s'agisse :

— soit de terrains naturellement boisés;

— soit de terrains remplissant les conditions définies au paragraphe b du présent article, et dont la consistance en bois, forêts ou terres vaines et vagues, a été reconnue par les commissions de délimitation, organisées en exécution du décret susvisé du 22 juillet 1903 (27 *rabia II* 1321).

— soit de terrains remplissant les conditions définies au paragraphe b du présent article, mais non recensés par les commissions de délimitation, lorsqu'ils présentent, manifestement, des phénomènes d'érosion hydrique ou éolienne, nés et actuels.

CHAPITRE II

De l'exploitation du domaine forestier

Section I. — De l'aménagement sylvo-pastoral des massifs forestiers

ART. 22. — En vue d'assurer la pérennité, la reconstitution périodique et la meilleure rentabilité des massifs forestiers domaniaux, tout en tenant compte des intérêts légitimes des usagers, la Direction des Forêts établira, pour chaque massif forestier, un plan technique, dit « plan d'aménagement ».

Ces plans d'aménagement comporteront notamment :

a) Un règlement d'exploitation, basé sur les possibilités en bois et en produits divers de la forêt, indiquant le rythme des exploitations et les quantités de produits à y prélever, durant une période déterminée.

b) La détermination des zones qui, en raison de l'exploitation dont elles font l'objet, doivent être mises en défens pendant la période nécessaire à leur reconstitution.

c) La détermination des zones qui peuvent être ouvertes au parcours des ovins et bovins, et exceptionnellement des caprins, ainsi que le nombre maximum des animaux à y admettre.

d) Les mesures à prendre pour restaurer ou améliorer les peuplements et les pâturages forestiers.

e) La création de réserves de pâturage, à utiliser en cas de période calamiteuse.

ART. 23. — Ces plans d'aménagement seront soumis pour examen, dans chaque circonscription, à une commission administrative dont la composition sera fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture. Cette commission sera appelée à donner son avis sur les propositions du service fo-

restier, qu'il s'agisse de l'organisation, par l'aire des aménagements forestiers.

Le plan d'aménagement sera ensuite définitivement établi par le Directeur des Forêts, et rendu exécutoire par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Section II. — De l'aliénation des produits Procédures d'aliénation

ART. 24. — Aucune aliénation de produits, directe ou indirecte, ne pourra être effectuée dans les forêts de l'Etat, sinon par voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze jours à l'avance, par des affiches apposées dans le lieu de la vente, et aux sièges du Gouvernement et de la Délégation de la situation des bois.

ART. 25. — Des cessions de gré à gré pourront toutefois être autorisées, s'il s'agit de produits dont la valeur n'excède pas mille dinars. Ces cessions seront autorisées par le Directeur des Forêts, si la valeur des produits cédés n'excède pas 500 dinars, et par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, si elle est comprise entre 500 et mille dinars.

ART. 26. — En cas d'urgence ou d'impossibilité de procéder à la vente par adjudication publique, la cession, de gré à gré, des produits d'une valeur supérieure à 1.000 dinars, pourra être autorisée par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, après avis de la commission des marchés.

ART. 27. — Les clauses et conditions générales et spéciales des cessions, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, font l'objet d'un cahier des charges.

Cas de nullité de la procédure

ART. 28. — Sera déclarée nulle, toute vente qui, en dehors des cas visés par l'article vingt-cinq et l'article vingt-six, n'aura pas été faite par adjudication publique, ou n'aura pas été précédée de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article vingt-quatre, ou aura été effectuée dans d'autres lieux ou un autre jour que ceux fixés par l'affiche.

ART. 29. — Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Tous les officiers forestiers, agents forestiers, ou fonctionnaires quelconques de la Direction des Forêts;

2° Les fonctionnaires chargés de présider les ventes ou d'y concourir, et le receveur des produits des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

3° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux, des officiers et agents forestiers, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces officiers et agents sont commissionnés.

En cas d'observation de ces prescriptions, la nullité de la vente sera prononcée par le Tribunal. Les contrevenants seront punis d'une amende qui ne pourra être inférieure au dixième du prix de vente, ni en excéder la moitié. Ils seront, en outre, passibles des peines d'emprisonnement prévues par l'article 97 du Code Pénal.

ART. 30. — Toute association ou manœuvre secrète entre marchands de bois, de liège, de tanin ou d'autres produits forestiers, tendant à nuire aux enchères ou à avilir les prix, donnera lieu à l'application des peines de l'article 303 du Code Pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts.

Si l'adjudication a été faite au profit de l'association, ou des auteurs des dites manœuvres, elle sera nulle de plein droit.

Sont, d'ordre public, les nullités prévues par le présent article, et les articles vingt-huit et vingt-neuf.

ART. 31. — Faute par l'adjudicataire, ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré, de fournir le cautionnement ou la caution ou de payer le montant de son achat, dans les conditions et délais fixés par le cahier des charges, il sera déclaré déchu par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, et il sera procédé à une nouvelle adjudication, dans les formes prescrites par l'article vingt-quatre.

L'acquéreur déchu sera tenu, par toutes voies de droit, de la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il s'en produit. Il sera, en outre, passible de l'amende prévue à l'article 35.

Section III. — Des exploitations et récolements

ART. 32. — Les adjudicataires, ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, ne pourront commencer l'exploitation ou l'enlèvement des produits à eux vendus, avant d'en avoir obtenu l'autorisation écrite du Directeur des Forêts, sous peine d'être poursuivis comme délinquants.

ART. 33. — Après l'adjudication ou la cession de gré à gré, aucun changement ne pourra être apporté à l'assiette des coupes. Aucun arbre, aucune portion de bois, aucun produit forestier ne pourra être ajouté à ceux qui font l'objet du marché, à peine, contre l'adjudicataire ou le bénéficiaire de la cession de gré à gré, d'une amende égale au double de la valeur des produits non compris dans le marché, sans préjudice de la restitution des produits ou de leur valeur et de tous dommages-intérêts éventuels.

Les officiers ou agents qui auront autorisé, ou sciemment toléré, les additions aux marchés, seront passibles de la même amende, sans préjudice des poursuites en concussion qui pourront être exercées à leur encontre.

ART. 34. — Les adjudicataires ou cessionnaires de gré à gré, sont tenus de respecter tous les arbres réservés dans leurs ventes, sous peine d'une amende de 0,500 à 50 dinars par pied d'arbre, et qui ne pourra descendre au-dessous du double de la valeur de l'arbre, calculée d'après le prix de vente de la coupe, sans préjudice des dommages-intérêts et de la restitution, soit en espèces, soit en nature, au choix de l'Administration.

Les réserves abattues qui pourront être représentées seront saisies.

ART. 35. — Les procès-verbaux d'adjudication, les cahiers des charges générales et spéciales, les arrêtés de cession de gré à gré, fixeront toutes les clauses imposées aux adjudicataires et cessionnaires pour le mode d'abattage des arbres, d'exploitations, de vidange et de nettoyage, l'installation des chantiers, abris, dépôts et charbonnières, et généralement, toutes conditions réglementant le travail dans les coupes.

Toute infraction à ces clauses et conditions sera punie d'une amende de 12 à 120 dinars, sans préjudice des dommages-intérêts qui ne pourront descendre au-dessous de l'amende simple.

L'Administration pourra effectuer, sur les produits des coupes sur pied, ou déposés en forêt, les saisies conservatoires qu'elle jugera nécessaires pour la garantie du paiement de l'amende et des dommages-intérêts.

ART. 36. — Dans le cas d'inexécution de l'exploitation ou de la vidange, dans les délais fixés par le marché ou régulièrement prorogés, le Tribunal prononcera la confiscation des produits saisis, lesquels resteront la propriété de l'Etat.

ART. 37. — Si les adjudicataires, ou cessionnaires de gré à gré, refusent ou négligent d'effectuer, dans les conditions et les délais fixés par leurs marchés, les travaux ou fournitures de chauffage qui leur sont imposés, ces travaux ou fournitures seront effectués en régie à leurs frais, à la diligence de la Direction des Forêts, et sur l'autorisation du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture qui arrêtera le mémoire des frais engagés, et le rendra exécutoire contre l'adjudicataire, pour le paiement.

ART. 38. — Les adjudicataires, ou cessionnaires de gré à gré, du jour de la date du permis d'exploiter jusqu'à leur libération définitive, seront responsables de tous délits prévus par le présent Code, commis dans leurs ventes et dans le rayon de cent mètres autour de ces ventes.

Ils pourront être exonérés de cette responsabilité, s'ils apportent la preuve qu'ils n'ont pas profité du délit, directement ou indirectement, et s'ils ont signalé le délit, avant sa constatation par le Service des Forêts.

Ils restent responsables, civilement et pénalement, dans tous les cas, des amendes, réparations civiles et frais, si les délits ont été commis par leurs bûcherons, ouvriers, voituriers et, généralement, toute personne à leur service, employée, à titre quelconque, au travail des coupes.

ART. 39. — Il sera procédé au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront l'expiration des délais fixés pour l'exécution des travaux de vidange et de nettoyage. Toutefois, si les travaux sont terminés avant l'expiration des délais fixés, le Service forestier pourra être mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à procéder au récolement.

L'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré, sera licencié, s'il n'a pas été procédé à cette opération dans les trois mois, à dater, soit de l'expiration des délais, soit de la réception de la lettre.

ART. 40. — L'adjudicataire ou le bénéficiaire de marché de gré à gré sera prévenu du jour de l'opération, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours à l'avance.

Faute, par lui, d'y assister ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire.

ART. 41. — En toute hypothèse, l'Administration ou l'intéressé pourra, dans le mois qui suivra la clôture du procès-verbal de récolement, en requérir l'annulation pour défaut de forme ou fausses énonciations, devant le Tribunal de première instance.

En cas d'annulation, l'Administration pourra, dans les 30 jours qui suivront le jugement, faire suppléer au procès-verbal annulé par un nouveau procès-verbal, qui sera susceptible des mêmes voies de recours, dans le même délai.

ART. 42. — La libération définitive de l'intéressé sera acquise, soit par l'expiration du délai de 1 mois pendant lequel il était loisible à lui-même, ou à l'Administration, de requérir l'annulation du procès-verbal définitif, soit le jour où le jugement, rejetant la demande en annulation, est devenu définitif, soit à l'expiration du délai de 30 jours, pendant lequel il était possible à l'Administration de faire dresser un nouveau procès-verbal.

CHAPITRE III

Des droits d'usage dans les forêts de l'Etat

ART. 43. — Les droits d'usage forestiers consistent, pour l'usager, dans le droit d'utiliser gratuitement, pour ses besoins et à raison de son domicile, certains produits des forêts.

Ils sont strictement limités aux besoins personnels de l'usager et des membres de sa famille demeurant avec lui, sans pouvoir jamais revêtir un caractère commercial ou industriel, et leur exercice est subordonné à la bonne conservation de l'état forestier des lieux.

Ils ne sont pas susceptibles de cession, mais sont transmissibles par voie de succession en ligne directe, conformément au statut personnel du titulaire.

ART. 44. — Ne seront reconnus comme titulaires d'un droit d'usage dans les forêts de l'Etat, que les Tunisiens, domiciliés dans un rayon de 5 kms des dites forêts, et qui ont effectivement exercé ce droit, de façon continue, pendant les dix années précédant la promulgation du présent Code.

Toutefois, ceux-ci devront, dans un délai de 5 ans à compter de la présente loi, conserver leurs droits par une déclaration faite au siège de la circonscription dont dépend la forêt sur laquelle ils prétendent avoir des droits d'usage et ce, à peine de forclusion.

Cette déclaration, dont la forme sera déterminée par arrêté, devra notamment préciser les cantons des forêts où les droits sont exercés, la nature de ces droits et la manière dont ils sont habituellement exercés.

L'Administration procédera ensuite, après contrôle, à l'inscription sur un registre spécial des droits d'usage effectivement exercés.

Le refus d'inscription devra être motivé et notifié à l'intéressé, qui aura un délai de un mois, à compter de la no-

tification, pour se pourvoir devant la juridiction compétente.

ART. 45. — Aucun droit d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit, ne pourra s'établir ou être concédé, à l'avenir, sur ces mêmes terrains.

ART. 46. — Lorsqu'il aura été établi, au cours de la procédure d'immatriculation, qu'un droit d'usage forestier a été exercé « ut singuli », le Tribunal Immobilier en ordonnera l'inscription, au nom du bénéficiaire, sur les livres fonciers.

Lorsque la personnalité civile des usagers ne sera pas déterminée, le Tribunal Immobilier constatera l'existence d'usages forestiers, et ordonnera l'immatriculation, sous le régime spécial des articles quarante-trois et suivants du présent Code.

ART. 47. — Les droits d'usages forestiers sont classés dans quatre catégories :

1^{re} Droits d'usage au bois, ayant pour objet des produits ligneux de la forêt :

a) bois mort gisant sur le sol, dont le ramassage est admis sans autorisation préalable;

b) broussailles d'essences secondaires, dont l'enlèvement, sans dessouchement, est admis après délivrance d'une autorisation écrite et définition des lieux de l'exploitation.

2^{re} Droits d'usage au pâturage, ayant pour objet la nourriture des bestiaux.

Le pâturage ou parcours s'entend de l'introduction en forêt de tous les animaux domestiques, à l'exception du dromadaire sur tout le territoire, et des caprins, dans les Gouvernorats où cet élevage fait l'objet d'une limitation légale.

Chaque année, avant le 1^{er} décembre, le Service forestier dressera, pour chaque forêt, l'état des cantons à interdire au parcours, soit totalement, soit pour certaines espèces seulement, du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année suivante, en précisant le nombre d'animaux de chaque espèce à introduire dans chaque canton, en conformité des plans d'aménagement visés à l'article 22 du présent Code.

Toutefois, aucun parcours ne pourra être autorisé :

a) dans les bois âgés de moins de 7 ans;

b) dans les bois incendiés, pendant les 6 années qui suivront la date de l'incendie.

L'état des cantons, interdits au parcours, sera notifié par les agents forestiers locaux aux Gouverneurs, qui en assureront la publicité auprès des populations usagères intéressées.

En toute hypothèse, lorsque la forêt aura fait l'objet d'un plan d'aménagement, le droit au parcours ne pourra s'exercer que conformément à ce plan.

Cependant, en cas d'événement calamiteux, le parcours des troupeaux pourra être autorisé par arrêté, et ce, sans distinction de propriétaires, soit dans les réserves de pâturages visées à l'article 22, soit dans tout ou partie des cantons normalement interdits aux parcours.

3^{re} Autres droits d'usage forestiers, ayant pour objet l'utilisation de certains produits de la forêt, destinés aux usages ou à la sparterie domestiques, à l'exclusion de la vente.

Les principaux de ces droits sont : la récolte de l'alfa, du palmier nain, des graines de pin d'Alep (Zgougou), la délivrance de canons de liège mâle pour les ruches, de diss pour les toitures, la récolte des fruits de certains arbres forestiers (oléastres, arbousiers, azeroliers, etc...), la récolte de fleurs médicinales ou destinées à la confiserie et à la parfumerie, etc... Ce droit ne saurait s'étendre au greffage des oléastres.

4^{re} Des droits d'usage à la culture de certaines parcelles, désignées par les commissions de délimitation instituées par le décret susvisé du 22 juillet 1903 (27 rabi I 1321).

ART. 48. — Les concessions temporaires, à titre onéreux, relatives à la glandée (ramassage des glands ou consommation de ces derniers sur place par des animaux domestiques), à l'extraction de la résine, du goudron, de l'essence de romarin, et l'autorisation du ramassage, à titre onéreux, aux fins d'usage industriel, de l'alfa, du palmier nain, et de tout autre menu produit, continueront à être effectuées, confor-

mément aux règlements et coutumes en vigueur, sans que les usagers puissent prétendre à un droit quelconque sur ces produits.

ART. 49. — Continueront à être maintenues, tant que les bois n'auront pas à en souffrir, et tant qu'elles ne revêtiront pas un caractère commercial ou industriel, les tolérances habituelles au profit du public, telles que cueillette de champignons, mousse, fleurs sauvages, câpres, baies de myrte, etc..., sauf arrêté contraire du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 50. — Les usagers inscrits seront, civilement et solidement, responsables des dommages causés à la forêt dans le canton où ils exercent leurs droits.

Ils pourront, toutefois, s'exonérer de cette responsabilité à la condition, soit de prouver ne pas avoir profité, directement ou indirectement, du délit, soit de l'avoir signalé aux autorités compétentes avant sa constatation par le Service forestier.

Ils pourront s'exonérer pour l'avenir de cette responsabilité, en renonçant à leurs droits d'usage, dont l'Administration procédera à la radiation sur leur demande.

ART. 51. — Les usagers seront astreints, à titre gratuit, à coopérer, du 15 juin au 1^{er} novembre de chaque année, au service de surveillance, organisé en vue de prévenir et de combattre les incendies dans les massifs boisés où ils exercent leurs droits.

L'organisation de cette surveillance sera arrêtée par la Direction des Forêts, en liaison avec l'autorité locale.

ART. 52. — Si l'Administration estime nécessaire l'affranchissement des droits d'usage sur une forêt de l'Etat, le Président de la République pourra autoriser, par décret, cet affranchissement, sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture. Ce décret spécifiera, si les droits d'usage forestiers seront cantonnés par voie d'aménagement, ou rachetés, moyennant une attribution territoriale, ou une indemnité en argent ou des prestations sous forme de travaux de reboisement ou de restauration des sols ou toute autre compensation.

Le cas échéant, le plan d'aménagement, ainsi autorisé, sera établi par une commission administrative, validé et rendu exécutoire par un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

La radiation des inscriptions au profit des usagers sera faite sur le titre foncier, au vu du décret d'autorisation, en cas de rachat, et au vu de l'arrêté de validation du plan d'aménagement, en cas de cantonnement.

Les conditions du rachat, si elles ne peuvent être réglées de gré à gré, seront fixées par la Juridiction de Droit Commun, comme en matière d'expropriation.

ART. 53. — Les titulaires de droits d'usage, régulièrement inscrits, qui ne les auront pas exercés effectivement pendant une période de 10 années consécutives, seront censés avoir renoncé au bénéfice de ces droits.

Tout individu, ayant fait l'objet de trois condamnations passées en force de chose jugée pour infraction au présent Code, sera déchu des droits d'usage dont il pouvait être titulaire, et il sera procédé à la radiation de ceux-ci par les soins des autorités forestières compétentes.

CHAPITRE IV

Extraction de matériaux dans les forêts de l'Etat

ART. 54. — Quand des extractions de matériaux, ayant pour objet des travaux publics, devront être pratiquées sur des terrains soumis au régime forestier, l'Administration intéressée désignera à la Direction des Forêts les lieux d'extraction.

Les agents forestiers, de concert avec les agents de l'Administration intéressée, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limites des terrains où l'extraction pourra être pratiquée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres à abattre, et désigneront le chemin à suivre pour le transport des matériaux.

Le Directeur des Forêts fixera, éventuellement, le montant des indemnités à payer par l'Etat, ainsi que les clauses et

conditions à imposer pour l'extraction des matériaux dans l'intérêt de la forêt.

CHAPITRE V

Des parcs nationaux

ART. 55. — Les régions ou sections de régions naturelles dont il importe, pour des raisons scientifiques ou touristiques, et d'une manière générale, d'utilité sociale caractérisée, d'assurer le maintien dans leur état naturel, peuvent être érigées en « parcs nationaux ».

La création d'un parc national est décidée par décret.

ART. 56. — La chasse, la pêche et le pâturage sont interdits dans les parcs nationaux.

Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture détermineront les autres mesures, propres à assurer la conservation, dans l'état naturel, de chaque parc national.

TITRE IV

DES BOIS ET FORETS APPARTENANT A DES PARTICULIERS

ART. 57. — Les bois et forêts, appartenant à des particuliers, sont divisés en deux catégories :

D'une part, les bois et forêts soumis au régime forestier, conformément à l'article 2 ci-dessus, et auxquels sont applicables toutes les dispositions de police et de conservation, en vigueur pour les forêts de l'Etat;

D'autre part, les bois et forêts non soumis au régime forestier, sur lesquels les particuliers exercent tous les droits découlant de la propriété, sauf les restrictions ci-après. Ces bois sont, en outre, soumis aux dispositions de police résultant des articles 83 à 90.

ART. 58. — Tout particulier, qui voudra défricher des forêts, des bois ou des terrains broussaillieux lui appartenant, soumis ou non au régime forestier, devra en faire, préalablement, la déclaration écrite au siège de la circonscription forestière, au moins 6 mois à l'avance. Il lui sera délivré récépissé de sa demande.

Le Chef de la circonscription dont dépendent ces forêts, bois et terrains, fera procéder, dans les deux mois, à la reconnaissance de leur état et de leur situation, et dressera procès-verbal de ses opérations qu'il transmettra à la Direction des Forêts.

ART. 59. — L'autorisation est accordée, ou refusée, par décision du Directeur des Forêts, notifiée à l'intéressé. Le défaut de notification, dans le délai de 6 mois à compter du dépôt de la demande, vaut autorisation.

Dans le cas d'opposition au défrichement, il sera notifié à l'intéressé, outre la décision du Directeur des Forêts, le procès-verbal du Chef de circonscription.

La décision du Directeur des Forêts est sans appel, s'il s'agit d'un terrain soumis au régime forestier.

Dans le cas contraire, le demandeur aura, à compter de cette notification, un délai de 30 jours pour se pourvoir devant la juridiction compétente.

ART. 60. — Toutefois, ne sont pas soumis à ces formalités, les défrichements qui doivent être effectués sur des parcelles non soumises au régime forestier, à la condition que la parcelle à défricher ne se trouve pas comprise dans un ensemble boisé ou broussaillieux de plus de 4 hectares.

ART. 61. — L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

- 1° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;
- 2° à la défense du sol contre l'érosion et l'invasion des oueds;
- 3° à l'existence des sources;
- 4° à la protection des dunes et des côtes contre l'érosion de la mer, et l'invasion des sables;
- 5° à la défense du territoire;
- 6° à la salubrité publique;

7° à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois, produits dérivés ou végétaux spéciaux.

Lorsque l'opposition au défrichement sera maintenue définitivement, le propriétaire du bois pourra prétendre à une indemnité pour restriction de jouissance, dans le cas où le terrain n'est pas soumis au régime forestier.

Dans la mesure où l'opposition est faite dans l'intérêt même de ce propriétaire, il n'y aura pas lieu à indemnité.

Les indemnités seront arbitrées et réglées d'après les dispositions du décret susvisé du 20 août 1888 (13 doul hidja 1305), relatif à l'occupation temporaire pour les travaux publics; toutefois, la procédure sera suivie par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture qui, notamment, désignera l'expert de l'Administration.

ART. 62. — La Direction des Forêts peut subordonner sa non-opposition au défrichement, soit à la conservation de réserves boisées, soit à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains, soit à l'exécution de travaux de défense ou de restauration des sols, soit à une utilisation déterminée du sol.

Celui qui, ayant obtenu et utilisé une autorisation conditionnelle de défrichement, n'aura pas satisfait aux obligations, à lui imposées, dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de l'autorisation, sera passible des peines prévues à l'article 63. Les travaux prévus pourront, en outre, être exécutés à ses frais, à la diligence de la Direction des Forêts.

ART. 63. — Celui qui aura effectué ou fait effectuer le défrichement sans autorisation préalable, sera condamné à une amende, calculée à raison de 10 à 50 dinars par hectare de terrain déboisé ou défriché, non soumis au régime forestier.

L'amende, pour les superficies inférieures à un hectare, ne pourra descendre au-dessous du minimum.

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué et, en outre, un emprisonnement de 8 jours pourra être prononcé.

Il sera fait application de l'article 70, lorsque le délit aura été commis sur un terrain soumis au régime forestier.

ART. 64. — Le Tribunal peut, en outre, sur conclusions conformes de l'Administration, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder 3 années, à compter du jugement. Dans ce cas, faute par le propriétaire d'avoir procédé aux travaux à lui imposés, il y sera pourvu, à ses frais, par l'Administration.

ART. 65. — Toute exploitation de bois vifs, de liège sur pied ou gisant, ou de tanin, effectuée dans une forêt privée naturelle, non soumise au régime forestier, devra être notifiée, 3 mois à l'avance, au Chef de la circonscription forestière, si la parcelle exploitée se trouve comprise dans un ensemble boisé de plus de 4 hectares.

Dans le délai de 2 mois à partir de cette notification, l'Administration pourra faire connaître à l'intéressé les conditions techniques qu'elle impose à cette exploitation, et la date à laquelle elle pourra avoir lieu.

L'opposition à l'exploitation projetée ne pourra avoir lieu que lorsque les conditions d'exploitabilité minima, établies par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, ne seront pas réalisées.

L'exploitation prévue pourra, en outre, être ajournée à deux ans lorsqu'il y aura risque de confusion entre les produits de la propriété privée, et ceux d'exploitations domaniales voisines.

Le propriétaire intéressé aura la faculté de se pourvoir contre la décision de l'Administration, comme en matière d'opposition à défrichement.

ART. 66. — Tout individu, qui procédera ou fera procéder à une exploitation forestière, sans notification préalable, ou nonobstant l'opposition de l'Administration comme il est dit ci-dessus, sera passible d'une amende égale, au minimum, au 1/10^e de la valeur des produits exploités et, au maximum, à la valeur des produits exploités.

ART. 67. — Tout individu, qui voudra procéder à une exploitation de produits forestiers, dans une forêt particu-

lière soumise au régime forestier, devra, au préalable, obtenir une autorisation spéciale de la Direction des Forêts, qui pourra soumettre, le cas échéant, cette autorisation à l'établissement préalable d'un plan d'aménagement approuvé par elle.

En outre, tout propriétaire de terrains soumis au régime forestier, conformément aux § 6° et 7° de l'article 2 du présent Code, sera tenu de maintenir, ou de reconstituer, une superficie de boisement au moins égale à 75 % de la superficie totale des dits terrains.

ART. 68. — Toute exploitation, pratiquée en infraction aux dispositions de l'article 67, sera sanctionnée comme un enlèvement illicite de produits forestiers dans les forêts de l'Etat, même si elle a été pratiquée par le propriétaire.

TITRE V

DE LA POLICE ET DE LA CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS

CHAPITRE PREMIER

Des infractions

Section I. — Des déplacements et destructions des limites forestières

ART. 69. — Quiconque aura brisé, dégradé, détruit, déplacé ou fait disparaître les bornes, fossés, repères, murs, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les forêts ou cantons de forêts, sera puni d'une amende de 10 à 50 dinars, et pourra l'être d'un emprisonnement de 20 jours à 3 mois, sans préjudice des dommages-intérêts, qui ne pourront être inférieurs aux frais nécessités par la remise des lieux en état.

Section II. — Des labours et défrichements.

ART. 70. — Quiconque aura labouré, sans autorisation préalable de la Direction des Forêts, des terrains soumis au régime forestier, sera condamné, proportionnellement à la surface labourée, à une amende de 10 à 30 dinars par hectare.

Quiconque aura défriché, sans autorisation préalable de la Direction des Forêts, des terrains soumis au régime forestier, sera condamné, proportionnellement à la surface défrichée, à une amende de 25 à 75 dinars par hectare.

L'amende, pour les superficies inférieures à un hectare, ne pourra descendre au-dessous du minimum.

Si le labour a suivi immédiatement le défrichement, l'amende pour défrichement sera seule appliquée. Il pourra, en outre, être prononcé, contre les contrevenants aux dispositions ci-dessus, une peine de prison de 16 jours à 2 mois. En cas de récidive, le maximum de l'amende et la peine de prison seront toujours prononcés.

Section III. — Des constructions en terrain forestier

ART. 71. — Quiconque aura édifié une construction ou abri, même provisoire, de quelque nature qu'il soit, sur des terrains soumis au régime forestier, ou dans un rayon de 100 m. de tels terrains, sans autorisation préalable de la Direction des Forêts, sera condamné à une amende de 5 à 20 dinars, et à la démolition de la construction à ses frais, dans le délai de trente jours à dater du jugement qui l'aura ordonné.

Les conditions, dans lesquelles ces autorisations seront délivrées, seront précisées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Section IV. — De la circulation en forêt

ART. 72. — Seront punis, d'une amende de 0,5 à 5 dinars, ceux qui seront trouvés, dans les forêts, au dehors des chemins publics, et porteurs d'instruments ou outils propres à couper le bois, à exploiter le liège ou l'écorce à tan, sans motif légitime.

Il pourra, en outre, être prononcé contre les délinquants un emprisonnement de 5 à 15 jours.

En cas de récidive, le maximum de l'amende et la peine de prison seront toujours prononcés.

Section V. — De la récolte ou de l'extraction illicite des produits forestiers.

ART. 73. — Toute extraction ou enlèvement, non autorisé, de matériaux, broussailles, produits quelconques des forêts autres que le bois vif, le liège et l'écorce à tan, sera puni d'une amende de 10 dinars par charge de véhicule automobile, 1 d, 200 par bête attelée, 0 d, 800 par charge de bête de somme, 0 d, 500 par charge d'homme.

Ces dispositions sont applicables à l'enlèvement du bois mort, en dehors de l'exercice du droit d'usage.

ART. 74. — La coupe ou l'enlèvement d'arbres, ayant, à un mètre du sol, plus de deux décimètres de tour, sera puni d'une amende de 0 d, 500 au moins, qui ne pourra être inférieure à la valeur de l'arbre, et ce, par arbre coupé ou enlevé.

Si les bois ont 2 décimètres et au-dessous, l'amende sera de 20 dinars par charge de véhicule automobile, de 2 dinars par bête attelée, de 1 d, 500 par charge de bête de somme, et 1 dinar par charge d'homme.

Les mutilations graves, l'écorcement, la coupe de branches principales, l'enlèvement de chablis ou de bois de délits, seront punis, comme si les arbres avaient été abattus par le pied.

ART. 75. — La coupe, l'arrachage, l'enlèvement, la destruction d'arbres, plantés ou semés de main d'homme depuis moins de 10 ans, seront punis d'une amende de 0 d, 500 à 2 dinars par pied, quelle qu'en soit la grosseur. S'il s'agit de plants et semis naturels, les peines de l'article soixante-quatorze seront appliquées.

ART. 76. — Ceux qui, dans les forêts, auront extrait ou enlevé du liège de reproduction ou de l'écorce à tan, ou qui en seront trouvés détenteurs en fraude, seront punis d'une amende de 10 à 20 dinars par quintal.

L'amende, pour les quantités inférieures à un quintal, ne pourra descendre au-dessous du minimum.

ART. 77. — L'extraction de liège mâle sera punie d'une amende de 0 d, 500 par pied d'arbre écorcé. La peine pourra être portée à 2 dinars par pied, si les arbres ont été blessés ou mutilés.

L'enlèvement du liège mâle gisant sera puni d'une amende de 1 à 5 dinars par quintal; si les quantités enlevées sont inférieures à un quintal, l'amende ne pourra descendre au-dessous du minimum.

ART. 78. — Pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de 5 à 15 jours, pour les infractions prévues par l'article 73 et de 16 jours à 2 mois, pour les délits prévus par les articles 74 à 77.

En cas de récidive, les amendes, prévues par les articles 73 à 77, seront toujours fixées au maximum, et la peine de prison, telle qu'elle est décomptée à l'alinéa précédent, sera obligatoirement prononcée.

ART. 79. — Les peines, prévues par les articles 73 à 77, pourront être portées au double, lorsque le délit aura été commis, la nuit, dans un parc national.

Section VI. — Du pacage en délit.

ART. 80. — Les propriétaires d'animaux, trouvés de jour seront toujours fixées au maximum, et la peine de prison, en délit dans les forêts, seront condamnés à une amende de 1 d, 200 pour un chameau ou un caprin, et de 0 d, 800, par animal d'autre espèce.

Il pourra, en outre, être prononcé, contre le berger, un emprisonnement de 1 à 15 jours.

En cas de récidive, ou si le délit a été commis de nuit, la peine de prison, contre le berger, sera toujours prononcée.

ART. 81. — Les amendes, prévues à l'article précédent, seront doublées, lorsque le pacage en délit aura été effectué :

— dans des plantations faites de main d'homme. Une peine d'emprisonnement, de 16 jours à 3 mois, sera alors obligatoirement prononcée contre le berger;

— dans des bois incendiés depuis moins de 7 ans;

— dans des parcs nationaux;

— dans les réserves de pâturage visées à l'article 22.

En cas de récidive, les peines pourront être portées au quadruple.

La peine d'emprisonnement contre le berger, qui sera toujours prononcée en cas de récidive, pourra être portée à trois mois.

ART. 82. — Aucun troupeau ne pourra être introduit en forêt par les titulaires de droit d'usage, s'il n'est effectivement gardé par un berger, âgé d'au moins 13 ans, porteur d'une autorisation spéciale, dont la forme sera déterminée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, et ce, à peine d'une amende de 5 à 20 dinars contre le propriétaire du troupeau.

Section VII. — De la police du feu.

ART. 83. — Il est défendu de porter ou d'allumer du feu, en dehors des habitations et bâtiments d'exploitation, dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres de toutes forêts, ou terrains broussailleux.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable au propriétaire de forêts non soumises au régime forestier, à l'exception de la période du 1^{er} mai au 1^{er} novembre.

ART. 84. — Du 1^{er} mai au 1^{er} novembre, les mises à feu et l'incinération des chaumes, broussailles et végétaux quelconques, sont interdites à moins de 500 mètres de toutes forêts ou terrains broussailleux.

Pendant la même période, les conditions d'emploi du feu, dans les bâtiments d'exploitation, abris, chantiers, ateliers, gourbis, fours à minerais, appareils portatifs clos de carbonisation, situés en forêt, ou dans la zone de 200 mètres définie à l'article 83, seront fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 85. — Des arrêtés du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat détermineront, après avis du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, pour la période du 1^{er} mai au 1^{er} novembre, les mesures de précaution à imposer aux compagnies, entrepreneurs et autres intéressés pour la circulation, sur les sections de voies et de routes, se développant à l'intérieur de forêts, ou à moins de 200 mètres de leur périmètre, des chemins de fer, tramways, cylindres, véhicules et tracteurs quelconques.

ART. 86. — Toute infraction aux dispositions de l'article 83, ou des arrêtés pris en exécution des articles 84 et 85, sera punie d'une amende de 10 à 30 dinars, et d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois, ou de l'une ou l'autre de ces peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcée.

Si, par le fait de l'infraction, l'incendie s'est communiqué aux forêts, son auteur sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

ART. 87. — Si, par le fait de mises à feu, régulièrement autorisées et pratiquées, l'incendie se communique aux propriétés voisines, le promoteur de la mise à feu restera responsable de tous dommages-intérêts.

ART. 88. — Quiconque aura volontairement mis le feu, ou tenté de mettre le feu, directement ou par communication, aux forêts, sera passible des sanctions prévues à l'article 307 du Code Pénal.

ART. 89. — Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 71 du présent Code, pendant la période du 1^{er} mai au 1^{er} novembre, les installations illicites seront déplacées ou démolies dans le délai de cinq jours, par ordre de l'autorité administrative locale, et sur la demande, dûment motivée, du Service forestier. Dans ce cas, les dispositions de l'article 315, paragraphe 1^{er} du Code Pénal, seront applicables.

ART. 90. — Aucun établissement industriel se servant de feu, ou exigeant des dépôts de matériaux combustibles, ne

pourra être établi à l'intérieur, ou à moins de 500 mètres des forêts, s'il n'a été autorisé par un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, pris sur la proposition du Directeur des Forêts, et ce, sous peine d'une amende de 20 à 120 dinars, et de la démolition des bâtiments, dans le délai de trois mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

ART. 91. — Tout individu qui, valablement requis par l'un des agents visés à l'article 113 du présent Code, pour combattre un incendie de forêt, s'en abstiendra, sans motif légitime, sera puni d'une amende de 2 à 40 dinars, et d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois.

Les infractions, aux mesures régulièrement arrêtées, en application de l'article 51 du présent Code, seront passibles des mêmes sanctions.

Seront punis des mêmes peines, les usagers qui, domiciliés à proximité du foyer d'incendie dans des conditions telles, qu'ils ne pouvaient en ignorer l'existence, seront convaincus de s'être abstenus, sans motifs légitimes, de se transporter immédiatement sur les lieux pour le circonscrire.

Section VIII. — Du colportage des produits forestiers.

ART. 92. — Quiconque transportera des produits forestiers, dont la nature et la quantité seront fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, devra être muni d'un permis de colportage, établi à son nom, et indiquant son domicile, le poids et la quantité des produits, leur origine, ainsi que leur destination.

Ce permis sera délivré par l'agent forestier local, et sera valable pendant une durée de huit jours au-delà de sa délivrance. Il devra être visé par le Service forestier, ou par la Garde Nationale, pour un jour déterminé, préalablement à son utilisation.

Les produits, qui auront été ainsi transportés, ne pourront être mis en vente qu'accompagnés du permis de colportage.

Toutefois, le permis d'enlever délivré aux adjudicataires de produits forestiers, conformément à l'article 32, tiendra lieu de permis de colportage pour les quantités cédées par l'Administration. Les adjudicataires devront remettre aux tiers acquéreurs un certificat d'origine visé par le Service forestier.

ART. 93. — Les permis de colportage seront présentés à toute réquisition, tant des officiers et agents des Forêts, que de tous autres officiers de police judiciaire ou agents de la force publique.

Ces fonctionnaires ou agents apposeront leur visa sur le permis, en indiquant la date, le lieu et la quantité des produits dont ils constateront le transport.

ART. 94. — Les produits forestiers, colportés ou mis en vente, en infraction aux dispositions de l'article 92 ci-dessus, seront confisqués. Les enveloppes qui les contiennent et, s'il y a lieu, les véhicules et attelages ou bêtes de somme qui servent à les transporter, seront saisis et placés sous séquestre.

Cette saisie et, s'il y a lieu, la vente des enveloppes, véhicules, attelages et bêtes de somme, s'effectueront, selon la procédure fixée par les articles 108 et suivants du présent Code.

ART. 95. — Le colportage des produits forestiers est interdit pendant la nuit, à moins d'une autorisation spéciale, dûment justifiée, des autorités qui ont délivré le permis.

ART. 96. — Toute personne, faisant commerce des produits forestiers, visés dans les arrêtés prévus à l'article 92 du présent Code, et transportés dans les conditions définies à ce même article, devra, sous sa responsabilité, exiger de son vendeur la remise du permis de colportage, ou du certificat d'origine, prévu au paragraphe 4 de l'article 92.

Elle devra être constamment munie des pièces susvisées, établissant l'origine des produits de cette nature dont elle fait commerce, et renfermés dans ses magasins ou lieux de dépôt.

Elle ne pourra se refuser à la vérification de ses magasins ou lieux de dépôt par les fonctionnaires du Service forestier, ou tous autres officiers de police judiciaire.

ART. 97. — L'achat des produits forestiers susvisés, dont l'origine n'est pas justifiée, est formellement interdit: les produits, ainsi achetés, seront confisqués en quelque lieu qu'ils se trouvent, sans préjudice des autres peines encourues.

ART. 98. — Toute infraction aux dispositions des articles 92 et suivants, sera punie d'une amende de 0 d. 500 à 50 dinars. Un emprisonnement de 6 jours à 3 mois pourra, en outre, être prononcé.

En cas de récidive, l'amende sera toujours fixée au maximum, et la peine de prison sera obligatoirement prononcée.

CHAPITRE II

Constatation des délits

ART. 99. — La constatation des infractions aux dispositions du présent Code, commises, tant au préjudice de l'Etat, que des propriétaires de terrains soumis au régime forestier, incombe aux agents des Forêts, sous réserve des dispositions de l'article 113 ci-dessous.

ART. 100. — Les infractions, prévues par le présent Code, seront constatées par procès-verbaux, ou établies par témoins, en l'absence de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes.

ART. 101. — Les agents forestiers rechercheront et constateront les infractions, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés.

L'empreinte des marteaux de l'Etat sera déposée au greffe des Tribunaux de première instance, dans le ressort desquels il en sera fait usage. L'empreinte des marteaux des agents sera déposée au greffe de Tribunal de première instance de leur résidence.

La contrefaçon des marteaux, l'usage des marteaux contrefaits, l'usage frauduleux des vrais marteaux, la destruction volontaire de leurs empreintes, seront punis, conformément aux dispositions des articles 181, 182 et 183 du Code Pénal.

ART. 102. — Les agents signeront leurs procès-verbaux, à peine de nullité. La date de l'acte sera celle de la clôture. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation.

Ils seront enregistrés dans le délai franc de dix jours, au bureau le plus voisin de la résidence de leur auteur, ou au bureau du lieu où l'acte a été fait.

ART. 103. — Les procès-verbaux, signés par un agent, feront foi, jusqu'à preuve contraire, des faits matériels qui y seront constatés; ceux signés par deux agents ayant participé à la constatation, feront foi jusqu'à inscription de faux.

ART. 104. — Les agents sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, les instruments, voitures, attelages, bêtes de somme des délinquants, et à les mettre sous séquestre. Ils suivront les objets enlevés frauduleusement en forêt et pourront procéder à des perquisitions là où des indications ou témoignages sérieux leur permettront de présumer qu'ils ont été transportés ou mis en dépôt.

Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les maisons, cours et enclos, qu'assistés d'un autre officier de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 34 du Code de procédure pénale.

Ces fonctionnaires ne pourront se refuser à prêter leur concours quand ils en seront requis, et devront signer le procès-verbal des opérations faites en leur présence.

ART. 105. — Les agents donneront, dans leurs procès-verbaux, la description et l'estimation des instruments dont les délinquants seront trouvés porteurs. Si ces instruments ont été saisis réellement, ils seront déposés au greffe du Tribunal avec une copie du procès-verbal.

Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation de ces instruments et, s'ils n'ont pas été saisis réellement, ordonnera qu'ils soient représentés ou, à défaut, que la valeur en soit payée par le délinquant.

ART. 106. — Les officiers et agents des forêts ont le droit de requérir, directement et par écrit, la force publique pour

la constatation et la recherche de toutes infractions prévues par le présent Code.

Ils pourront arrêter et conduire, devant le Tribunal ou l'un des officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 20 du Code Pénal, tout individu surpris en flagrant délit, quand l'infraction entraînera la peine de l'emprisonnement ou une peine plus grave, ou encore, quand l'auteur de l'infraction ne pourra justifier de son identité ou d'un domicile fixe.

ART. 107. — Tout individu, qui se rendra coupable de rébellion, d'outrage ou de violence, à l'égard d'un officier forestier ou agent des forêts, sera puni, conformément aux dispositions des articles 116 à 130 du Code Pénal.

ART. 108. — En cas de saisie de bestiaux trouvés en délit, ou de produits frauduleusement enlevés en forêt, ces bestiaux ou produits seront mis en séquestre chez une personne de bonne moralité et solvable, domiciliée aussi près que possible du lieu du délit.

Si le propriétaire des objets saisis est connu, mais n'assiste pas à la saisie, elle lui sera notifiée par écrit par l'auteur du procès-verbal, dans le délai franc de trois jours à dater de celui de la saisie.

ART. 109. — Tout procès-verbal portant saisie sera rédigé séance tenante et une copie en sera déposée, dans le délai franc de cinq jours à dater de celui de la saisie, au greffe de la justice cantonale du lieu du délit.

Communication en sera donnée à ceux qui réclameront les objets saisis.

Une copie sera délivrée au séquestre au moment même de sa constitution et le séquestre signera cette copie et l'original. S'il ne sait pas signer, la mention de cette circonstance sera faite au procès-verbal.

ART. 110. — Le juge cantonal pourra, sur requête du propriétaire, donner main-levée de la saisie, sous sa responsabilité, et moyennant bonne et valable caution.

Si aucune réclamation des bestiaux ou objets saisis n'a été formulée dans le délai franc de 10 jours, à dater de la saisie, ou si dans le même délai le réclamant ne peut fournir de caution, l'Administration des Forêts présentera requête au juge cantonal, qui prescrira par simple ordonnance la vente aux enchères et taxera les frais de séquestre et de vente.

ART. 111. — La vente aux enchères publiques s'effectuera sur le marché le plus voisin, à la diligence du Receveur de l'Enregistrement de la circonscription ou de son délégué, qui la fera publier vingt-quatre heures à l'avance.

Le produit brut de la vente des bestiaux ou objets, saisis dans les bois domaniaux, sera porté en recette sous la rubrique « produits des forêts » au titre « recettes diverses et imprévues ». Les frais de fourrière et de vente, même supérieurs au prix taxé par le juge cantonal, seront payés par le Receveur de l'Enregistrement au titre « frais de poursuite concernant la Direction des Forêts » et lui seront remboursés par cette Direction. La restitution, si elle est ordonnée, sera opérée par la Direction des Forêts, sous déduction des frais de régie à 10 % prévus par l'article 13 du décret du 15 février 1932 (9 chaoual 1350).

Les mêmes règles seront suivies pour les objets et animaux saisis dans les bois appartenant à des particuliers, mais le produit de la vente, sous déduction des frais de régie, sera versé à la Caisse Tunisienne des Dépôts et Consignation.

ART. 112. — S'il s'agit de bestiaux, il ne sera mis en vente, à moins que le propriétaire ne reste inconnu, que le nombre d'animaux nécessaires pour que le prix couvre le paiement des condamnations pécuniaires encourues, et dont le montant sera fixé par le Service forestier.

En cas d'acquiescement, le propriétaire aura droit à la restitution de l'intégralité du prix de vente, les frais taxés de séquestre et de vente restant à la charge du Service des Forêts.

Toutefois, si la réclamation n'est faite qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit, s'il est acquitté,

qu'à la restitution du produit net de la vente, déduction faite de tous frais de séquestre, vente, régie ou autres.

ART. 113. — Les infractions au présent Code pourront être constatées, non seulement par les agents des Forêts comme il est dit ci-dessus, mais par tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes, les agents des brigades mobiles et les agents de police.

Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents sus-nommés feront foi et seront dressés d'après les dispositions légales et réglementaires applicables dans leurs divers services.

CHAPITRE III

Réparation des délits et dispositions générales

ART. 114. — Quand il résultera des énonciations du procès-verbal qu'il y a eu dommage causé, le montant des dommages intérêts alloués ne pourra être inférieur à l'amende prononcée par le jugement.

Il y aura lieu, dans tous les cas, à la restitution des objets frauduleusement enlevés en forêt, ou de leur valeur.

ART. 115. — Les maris, pères, mères et tuteurs seront civilement responsables des infractions commises par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux.

Les maîtres et commettants seront civilement responsables des délits commis par toutes personnes à leur service, dans les fonctions auxquelles ils les auront employés.

ART. 116. — Ceux qui auront provoqué les délits par promesses, menaces, instructions, ou qui, en connaissance de cause, auront fourni les moyens de les commettre ou prêté aide et assistance dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux et tenus solidairement des amendes, réparations civiles et frais.

ART. 117. — L'Administration des Forêts est autorisée à transiger sur les délits et contraventions prévus et punis par le présent Code.

Après jugement définitif, la transaction ne pourra porter que sur les condamnations pécuniaires et réparations civiles.

La transaction éteint l'action publique.

Les transactions seront approuvées :

Par le Directeur des Forêts, quand les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles et frais, ne dépasseront pas 500 dinars.

Par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture au-dessus de cette somme.

Pour la fixation de la compétence, le montant de la transaction sera calculé en prenant pour base le maximum de l'amende prévue par le texte qui punit l'infraction.

Les délinquants pourront être admis à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, en fournissant, dans les conditions qui seront fixées par le Service des Forêts, des travaux à la journée ou à la tâche, d'utilité générale pour le domaine forestier.

ART. 118. — Si, dans une instance en réparation d'une infraction prévue par le présent Code, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel sur l'immeuble où a été commis le délit et que par ailleurs l'existence de ce droit de propriété soit susceptible d'ôter au fait incriminé tout caractère délictueux, le Tribunal pourra accorder au prévenu un délai de deux mois pour apporter la preuve qu'il a saisi le juge compétent pour connaître de ce litige foncier au cas où l'immeuble litigieux ne serait pas immatriculé ou, dans le cas contraire, pour produire le titre foncier.

Cette exception préjudicielle ne sera pas admise en ce qui concerne les terres ayant fait l'objet d'une réquisition d'immatriculation déposée par l'Etat avant le 31 décembre 1949 et qui restent soumises au régime forestier jusqu'à décision définitive du Tribunal Immobilier. Dans les autres hypothèses, elle ne devra être admise que si les prétentions de l'inculpé sont corroborées par un titre ou par des éléments de

fait suffisamment graves et précis pour créer un doute quant à la propriété de l'immeuble.

ART. 119. — Si le juge compétent pour statuer sur la question de propriété a été régulièrement saisi dans le délai de deux mois, il sera sursis au jugement sur le procès-verbal jusqu'à solution du litige; dans le cas contraire il sera passé outre.

Le Tribunal répressif, devant lequel le prévenu invoquera l'exception préjudicielle comme il est dit ci-dessus, devra, si des exploitations de produits forestiers ont été pratiquées, ordonner la consignation du montant de la valeur des produits, à moins que ceux-ci n'aient été saisis, auquel cas, il sera fait application des articles 111 et 112 du présent Code. Fuite de consignation pendant le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier du présent article, l'exception préjudicielle ne pourra être retenue.

La somme consignée, ou le prix intégral de la vente, sera remis à qui de droit dès que la question préjudicielle aura été tranchée.

ART. 120. — La partie dont l'exception préjudicielle aura provoqué une décision de renvoi à fins civiles, devra s'abstenir de tout acte, quel qu'il soit, sur les terres litigieuses, sinon il sera statué sans renvoi sur les nouveaux procès-verbaux dressés.

Si la décision de renvoi à fins civiles est fondée, pour tout ou partie, sur la possession paisible, personnelle au prévenu ou à ses auteurs, la partie qui aura soulevé l'exception préjudicielle pourra être maintenue dans cette possession par le jugement de renvoi, jusqu'à ce qu'il en soit statué différemment par la juridiction compétente.

Dans l'un ou l'autre cas, si l'occupation des terrains se manifeste par des abattages d'arbres ou des défrichements, les procès-verbaux transmis seront, sur la demande du Service Forestier, inscrits au rôle de la plus prochaine audience et les condamnations prononcées seront recouvrées dès que la décision judiciaire sur l'infraction aura acquis le caractère de chose jugée.

Le montant des condamnations pécuniaires et réparations civiles sera consigné, pour être remis à qui il sera ordonné par le Tribunal qui statuera sur le fond du droit.

ART. 121. — Le promoteur de l'occupation de terrains soumis au régime forestier sera pénalement et civilement responsable de tous délits résultant de cette occupation.

Toutefois, si, après avoir été mis en demeure de cesser leur travail par un représentant du Service Forestier ou tout autre agent compétent de l'autorité, les ouvriers employés à l'abattage des arbres, à la coupe des broussailles ou au défrichement, se refusaient à obtempérer à cette injonction, procès-verbal sera dressé de leur refus et ils seront condamnés à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

ART. 122. — La contrainte par corps pour l'exécution des jugements en matière forestière sera exercée, conformément aux articles 17 et 18 du Code Pénal.

ART. 123. — Est considéré en état de récidive, au sens du présent Code, tout individu, qui dans les deux ans précédant le jour de la nouvelle infraction, a fait l'objet d'une condamnation passée à l'état de chose jugée, pour un délit prévu par les Titres IV et V du présent Code.

ART. 124. — Les agents de l'Administration spécialement désignés à cet effet par le Directeur des Forêts représentent l'Administration, devant les juridictions pénales pour la défense de ses intérêts civils.

L'Administration des Forêts est dispensée des formalités de constitution de partie civile.

ART. 125. — Les articles 53, 54, 55 du Code Pénal ne sont pas applicables aux peines prévues par le présent Titre, en dehors des cas visés par l'article 86.

Il restent applicables aux peines prévues par le Code Pénal auxquelles se réfère le présent Code.

Toutefois, quant un fait délictueux ne constituera qu'un fait préparatoire à un autre délit, la peine afférente à ce dernier sera seule appliquée.

ART. 126. — L'action en réparation des délits et contraventions en matière forestière se prescrit par un délai franc de un an à dater de la clôture du procès-verbal de constatation et par le délai franc de trois ans à dater du jour du délit si aucun procès-verbal n'a été dressé.

Tout acte interruptif de la prescription fera pourrir un nouveau délai de trois ans, à compter de sa date.

ART. 127. — Le Code Pénal reste applicable aux matières non réglées par le présent Code.

TITRE VI

POLICE DE LA CHASSE

ART. 128. — Nul ne peut chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte.

ART. 129. — Nul ne peut chasser sur la propriété d'autrui si la défense lui en a été faite, verbalement ou par écrit, par le propriétaire ou ses ayants droit, ou si cette défense se manifeste au public par des avis apparents d'interdiction.

Les délits de chasse, sur le terrain d'autrui, ne seront, toutefois, poursuivis que sur la plainte de la partie intéressée.

ART. 130. — Des autorisations de chasse, sur les terrains soumis au régime forestier et sur les terrains domaniaux, pourront être délivrées par le Directeur des Forêts ou le Directeur des Domaines, dans les formes et sous les conditions qui seront prévues par des règlements spéciaux. Aucune autorisation de chasse dans les parcs nationaux ou dans les réserves de chasse ne pourra être accordée, si ce n'est dans un intérêt de collection scientifique ou de repeuplement. La liste de ces parcs et réserves sera portée sur les licences de chasse en terrains forestiers ou domaniaux.

Les délits de chasse, commis sur les terrains soumis au régime forestier, sont assimilés à des délits forestiers.

ART. 131. — Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture fixera, chaque année, par un arrêté affiché au moins quinze jours francs à l'avance :

La date de l'ouverture et de la fermeture de la chasse aux divers gibiers, sédentaires ou de passage.

Les espèces d'animaux nuisibles que les propriétaires ou leurs ayants droit pourront détruire, en tout temps sur leurs propres fonds, et les moyens de destruction autorisés, sans préjudice du droit, qui leur appartient, de se défendre en tout temps et par tous moyens sauf l'incendie et en cas de danger actuel ou imminent, contre les bêtes fauves et tous les animaux de proie que leur nature ou leurs habitudes rendent dangereux pour les personnes ou les propriétés.

Des battues aux bêtes fauves et animaux nuisibles pourront être autorisées, sur la demande de l'autorité administrative ou des particuliers, par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 132. — Sont prohibés, en tout temps, la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage, la détention et l'exportation :

1° des œufs, nids, couvées et petits de tous les animaux sauvages, autres que ceux visés par l'alinéa 3 de l'article 131;

2° des oiseaux dont la liste sera établie par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, qui aura la faculté de consentir des exceptions, temporaires et locales, aux dispositions du présent Code, et d'accorder des permissions individuelles de chasse à tous animaux, en tout temps, même avec filets et engins, dans un intérêt de collection scientifique ou de repeuplement.

ART. 133. — La destruction, la chasse, la capture, l'achat, la vente, le colportage, la détention et l'exportation du cerf de Barbarie, du mouflon, des antilopes et des diverses espèces de gazelles, sont interdits en tout temps. Toutefois, il pourra être délivré, par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

des licences exceptionnelles de chasse sur les terres domaniales et collectives de tribus fréquentées par ces animaux.

Les conditions de la délivrance de ces licences seront déterminées par un arrêté spécial.

ART. 134. — La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage et la détention des diverses espèces de gibier sont formellement interdits, pendant la période de fermeture qui concerne ces espèces. Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture pourront réglementer ces opérations pendant la période d'ouverture.

ART. 135. — Des visites domiciliaires pourront être pratiquées pour la recherche du gibier dans les halles, places, marchés, voitures publiques, chemins de fer, établissements de tous aubergistes, hôteliers, marchands de comestibles, et généralement tout lieu où le gibier peut être déposé pour être livré au commerce ou à la consommation.

Le gibier détenu en délit sera saisi.

S'il est mort, il sera délivré à l'établissement hospitalier le plus voisin, ou, en l'absence d'établissement hospitalier, distribué aux pauvres de la localité.

S'il est vivant, il sera mis en liberté.

L'exécution de ces mesures sera assurée par l'autorité administrative locale, au vu du procès-verbal constatant la saisie.

ART. 136. — La chasse de nuit et la chasse en temps de neige sont interdites.

Est prohibé l'emploi :

1° de l'avion et de l'automobile utilisés, soit comme moyens de rabat, soit comme moyens de chasse;

2° des appeaux, appelants et chanterelles;

3° des filets, lacets, collets, pièges, trappes, assomoirs et généralement de tous engins qui capturent ou tuent directement le gibier;

4° de la glu et de toutes drogues susceptibles d'enivrer ou détruire le gibier.

L'emploi des armes à feu pour la chasse est seul permis. La chasse avec usage des lévriers ou des faucons ne pourra être pratiquée que sur permission spéciale du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

L'emploi du miroir est permis pour la chasse à tir des alouettes.

Pendant la période comprise entre l'ouverture de la chasse et le 1^{er} décembre, les chasseurs ne pourront utiliser que des bourres incombustibles.

ART. 137. — Seront saisis :

1° les avions et automobiles abandonnés par les délinquants restés inconnus, qui les auront utilisés;

2° les engins visés par le paragraphe 3 de l'article 136 dont les délinquants auront fait usages, qu'ils auront abandonnés ou dont ils seront trouvés porteurs hors de leur domicile, ainsi que les armes abandonnées par les délinquants.

ART. 138. — Toute infraction aux dispositions du présent Titre ou des arrêtés pris pour son exécution, sera punie d'une amende de 10 à 100 dinars et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Ces peines pourront être portées au double :

1° en cas d'infraction aux dispositions de l'article 133 et de l'article 136;

2° pour les délits, commis dans les parcs nationaux et les réserves de chasse, visés à l'article 130;

3° contre ceux qui auraient fait usage de l'avion ou de l'automobile pour se rendre sur les lieux du délit, ou pour s'en éloigner.

ART. 139. — Le maximum de l'amende et la peine d'emprisonnement sont toujours prononcés en cas de récidive.

Est considéré en état de récidive tout individu, qui, dans les deux ans précédant le jour de la nouvelle infraction, a fait l'objet d'une condamnation passée en l'état de chose jugée pour un délit prévu par le présent Titre.

ART. 140. — Si les délinquants sont masqués, ont pris un faux nom, ont usé de violence envers les personnes ou ont

fait des menaces, leurs armes seront saisies et ceux dont l'identité n'aura pas pu être établie seront arrêtés et conduits devant l'autorité administrative ou judiciaire locale.

Le maximum de l'amende et la peine d'emprisonnement seront toujours prononcés à leur encontre.

ART. 141. — Les récidivistes et les délinquants visés à l'article ci-dessus pourront, en outre, être privés par le Tribunal du droit de port d'armes, pendant une période de cinq ans au plus.

ART. 142. — Les procès-verbaux donneront la description détaillée et l'estimation des avions, automobiles, ainsi que des armes et engins utilisés par les délinquants ou dont ils seront trouvés porteurs.

Les armes et engins, avions, automobiles, saisis réellement, seront mis sous séquestre ou déposés au greffe du Tribunal compétent, avec une expédition du procès-verbal constatant la saisie.

ART. 143. — Tout jugement de condamnation prononcera, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse prohibés, ainsi que des avions et automobiles utilisés par les délinquants; il ordonnera, en outre, la destruction des engins visés par l'article 136, paragraphe 3.

Il prononcera, en outre, la confiscation des armes abandonnées par les délinquants inconnus, ou se trouvant dans les conditions fixées à l'article 140.

En dehors de ces cas, le Tribunal pourra prononcer la confiscation des armes en s'inspirant des circonstances du délit, notamment quand il s'agira de chasse en temps prohibé.

Si les objets dont la confiscation est prononcée n'ont pas été saisis réellement, les délinquants seront condamnés à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que celle-ci puisse descendre, pour les armes au-dessous de vingt dinars.

ART. 144. — Les articles 100, 113, 115, 124 du présent Code sont applicables aux infractions à la police de la chasse.

Les dispositions de l'article 153 du Code Pénal sont applicables aux matières réglées par le présent Titre.

ART. 145. — Un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture déterminera les conditions dans lesquelles il pourra être alloué des primes aux agents qui auront constaté des infractions à la police de la chasse et des subventions aux sociétés privées qui collaborent à cette police.

Les Sociétés de chasse pourront, en outre, obtenir du Tribunal la condamnation des délinquants à des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice causé à la collectivité des chasseurs par la destruction illégale du gibier.

Les propriétaires et les Sociétés de chasse pourront entretenir, à leurs frais, des gardes privés; ceux-ci devront obtenir l'agrément préalable du Service des Forêts et prêter devant le juge cantonal du lieu de leur résidence le serment prévu par la loi 58-103 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378).

Ces gardes privés devront, dans l'exercice de leurs attributions, être munis de signes distinctifs dont la forme sera déterminée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et porteurs d'une commission délivrée par le Service des Forêts sur requête de leur employeur. Ils seront habilités à dresser procès-verbal des infractions qu'ils pourraient être amenés à constater. Ces procès-verbaux feront foi devant les Tribunaux jusqu'à preuve du contraire.

TITRE VII

DISPOSITIONS GENERALES

ART. 146. — Les dispositions des articles 11 à 21 du présent Code ont un caractère interprétatif de la législation antérieure.

ART. 147. — Sont abrogés, à compter de la mise en vigueur du présent Code, toutes dispositions contraires et notamment :

Les décrets des 4 avril 1890 (15 chaabane 1307), 23 novembre 1915 (15 moharem 1334), 29 mai 1918 (18 chaabane 1336), 28 février 1920 (8 djoumada II 1338), 5 juillet 1923 (21 doul kaada 1341), 24 avril 1924 (19 ramadan 1342), 30 décembre

1926 (25 djoumada II 1345), 28 mai 1927 (27 doul kaada 1345), 31 janvier 1932 (23 ramadan 1350), 1^{er} mai 1934 (10 doul kaada 1352), 13 septembre 1934 (5 djoumada II 1353), 2 mai 1935 (30 moharem 1354), 9 juillet 1941 (14 djoumada II 1360), 16 avril 1942 (30 rabia I 1361), 21 mai 1942 (6 djoumada I 1361), 7 avril 1949 (9 djoumada II 1368), 17 septembre 1953 (8 moharem 1373).

ART. 148. — La présente loi, qui prend effet à partir du 1^{er} janvier 1960, sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Monastir, le 20 août 1959 (15 safar 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-97 du 20 août 1959 (15 safar 1379), portant organisation de l'Enseignement Agricole.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 25 août 1947 (8 chaoual 1366) portant organisation du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture;

Vu le décret du 5 août 1899 (2 rabia I 1317) tel qu'il a été modifié par le décret du 10 novembre 1955 (24 rabia II 1375) portant création de l'Ecole Supérieure d'Agriculture;

Vu le décret du 19 mai 1914 (25 djoumada II 1332) tel qu'il a été modifié par le décret du 15 juin 1930 (7 moharem 1358) portant création de l'Ecole d'Agriculture « Sidi Naceur » de Smindja.

Vu la loi n° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378) relative à l'Enseignement;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce, à l'Education Nationale et à l'Agriculture,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement agricole public comprend trois degrés :

Au premier degré :

L'Enseignement post-scolaire public agricole et l'Enseignement post-scolaire public ménager agricole.

Au deuxième degré :

1^{re} Section : L'Enseignement moyen agricole dispensé dans les Collèges moyens d'Agriculture.

2^e Section : L'Enseignement secondaire agricole dispensé dans les Collèges Secondaires d'Agriculture.

Au troisième degré :

L'Enseignement Supérieur dispensé à l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis.

TITRE I

Enseignement agricole du premier degré

ART. 2. — L'Enseignement agricole du 1^{er} degré a pour objet d'apporter aux jeunes gens et jeunes filles des régions rurales qui ont terminé le cycle primaire d'enseignement public, une formation professionnelle agricole pratique.

Il est dispensé dans les Centres de Formation Professionnelle agricole, les écoles saisonnières et pour les jeunes filles, dans les Centres de formation ménagère rurale.

ART. 3. — La durée des études est fixée pour chaque type d'établissement par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 4. — Les élèves qui sont jugés dignes, reçoivent à la fin de ces études, une attestation de fin d'études élémentaires ou un certificat de fin de stage.

TITRE II

Enseignement agricole du deuxième degré

1^{re} Section : Collèges moyens d'Agriculture.

ART. 5. — L'Enseignement dispensé par les Collèges moyens d'agriculture s'adresse aux jeunes gens qui se destinent aux

professionnels agricoles. Son but est de donner à ces jeunes gens des notions théoriques d'agronomie et de leur donner une formation professionnelle pratique, de façon à en faire des techniciens capables de comprendre et d'appliquer les méthodes modernes d'agriculture et de diriger une exploitation agricole.

En outre, un complément d'instruction générale leur est dispensé.

Les élèves sont admis aux Collèges moyens d'agriculture après concours.

La durée des études est de 3 ans.

Les études sont sanctionnées par un Brevet d'enseignement moyen agricole délivré par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 6. — Le personnel enseignant attaché à ces écoles est composé de Professeurs d'agriculture et de Maîtres d'enseignement général.

ART. 7. — Les Collèges moyens d'agriculture peuvent être spécialisés pour la formation des spécialistes d'une production donnée (horticulture, sylviculture, élevage et formation de ménagères rurales).

2^e Section : Collèges Secondaires d'Agriculture.

ART. 8. — L'Enseignement Secondaire Agricole (deuxième cycle) a pour objet la formation :

- d'agriculteurs de valeur, capables de diriger de façon rationnelle une exploitation agricole;
- de cadres moyens pour les services techniques du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture;
- d'instructeurs pour les Etablissements d'enseignement agricole du premier et deuxième degrés;

— de cadres pour les institutions et organismes publics, parapublics ou privés, à caractère agricole, ou dont l'activité a un rapport avec l'Agriculture (établissements de crédit et de mutualité agricoles, de commercialisation et transformation des produits agricoles, de machines agricoles et d'engrais, coopératives, etc...);

Il est dispensé dans les Collèges Secondaires d'Agriculture.

Les élèves sont admis dans ces écoles après concours.

La durée des études est de trois ans.

Les études sont sanctionnées par un diplôme d'Etudes Secondaires agricoles délivré par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 9. — Le personnel enseignant attaché à ces établissements est composé de professeurs d'agriculture et de professeurs d'enseignement général.

TITRE III

Enseignement agricole du troisième degré

ART. 10. — L'Enseignement supérieur agricole est dispensé à l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis.

Il a pour objet la formation des cadres supérieurs, techniques, professionnels et administratifs de l'agriculture.

L'accès à l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis est subordonné à un concours.

L'Enseignement est principalement consacré à l'étude des sciences physiques, biologiques et économiques dans leurs rapports avec la production agricole, en les diverses formes de l'activité rurale, ainsi qu'aux applications agricoles de ces sciences.

La durée des études est de 3 ans.

Les études sont sanctionnées par le diplôme d'Ingénieur Agricole de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis, délivré par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

TITRE IV

Dispositions générales

ART. 11. — L'Enseignement agricole à tous les degrés et les établissements qui les dispensent, sont placés sous l'autorité directe du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 12. — La rétribution du personnel administratif et enseignant de l'ensemble des Etablissements d'enseignement public agricole prévus à la présente loi, et les dépenses de ma-

tière, sont à la charge de l'Etat (Budget du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture). Toutefois, des collectivités publiques ou privées peuvent être appelées à participer, sous la forme de baux, de concessions, aux dépenses d'entretien des locaux et de matériel scolaire.

ART. 13. — Les établissements d'enseignement agricole sont créés par une loi ou par un décret selon qu'ils sont, ou non, créés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

ART. 14. — L'Etat et les Collectivités Publiques peuvent attribuer aux élèves des établissements prévus à la présente loi, des bourses entières ou partielles et délivrer, aux élèves diplômés, des prix ou des primes de sortie.

ART. 15. — Des arrêtés du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture règlent pour chacun des Etablissements visés à la présente loi, l'organisation interne, le programme des études, les conditions d'admission, les conditions d'attribution et le montant des bourses, les conditions d'attribution des attestations, brevets et diplômes de fin d'études.

ART. 16. — L'ouverture d'établissements privés d'enseignement agricole peut être autorisée par arrêté conjoint des Secrétaires d'Etat à l'Agriculture et à l'Education Nationale.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles peut être autorisée l'ouverture d'établissements privés d'enseignement agricole. Ce décret adaptera à ce type d'enseignement les dispositions prévues au titre IV de la loi N° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 safar 1378), relative à l'enseignement.

ART. 17. — Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées.

ART. 18. — La présente loi, qui prend effet à partir du 1^{er} octobre 1959, sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Monastir, le 20 août 1959 (15 safar 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-98 du 20 août 1959 (15 safar 1379), relative aux droits de mutation par décès et prorogeant le délai prévu au 3^e alinéa de l'article 54 du décret du 27 juin 1954 (25 chaoual 1373).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 61 de la Constitution,

Vu l'article 51 du décret du 27 juin 1954 (25 chaoual 1373), ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Premièrions la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Est prorogé au 1^{er} juillet 1960, le délai prévu au 3^e alinéa de l'article 54 du décret du 27 juin 1954 (25 chaoual 1373), portant fixation du budget ordinaire provisoire pour l'exercice 1954-55, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la loi n° 58-65 du 26 juin 1958 (8 doul bidja 1377) relative aux droits de mutation par décès.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Monastir, le 20 août 1959 (15 safar 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-92 du 20 août 1959 (15 safar 1379) complétant la loi n° 59-36 du 16 mars 1959 (6 ramadan 1378), relative à la taxe à la production, à la taxe de consommation et à la taxe sur les prestations de service.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 61 de la Constitution,

Vu le Code de la Patente,

Vu le décret du 29 décembre 1955 (11 djoumada I 1375) portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 59-36 du 16 mars 1959 (6 ramadan 1378);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances et au Commerce;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La loi n° 59-36 du 16 mars 1959 (6 ramadan 1378) susvisée, est complétée comme suit :

Article 24. — Le fait générateur est constitué par la réalisation du service ou la conclusion de la vente.

Article 25. — La rédaction actuelle est remplacée par la suivante :

Le montant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur les prestations de service est constitué par la rémunération brute du prestataire, tous frais et taxes inclus, y compris la taxe elle-même; toutefois, les opérations visées à l'article 23 ci-dessus, §§ 5 et 6 sont imposées sur le prix de vente, augmenté de tous les frais accessoires y compris la taxe elle-même.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal-Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Monastir, le 20 août 1959 (15 safar 1379).

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-100 du 20 août 1959 (15 safar 1379), complétant la loi n° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 61 de la Constitution;

Vu le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'Armée, et notamment son article 21;

Vu le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant statut particulier des officiers d'active et des sous-officiers de carrière de l'Armée;

Vu la loi N° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 52, alinéa 1^{er}, de la loi susvisée n° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378) sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Article 52 (alinéa 1^{er} nouveau). — Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 3 mai 1956 en ce qui concerne les militaires et leurs ayants droit. Elles sont applicables à compter du 1^{er} avril 1959 aux fonctionnaires ainsi qu'à leurs ayants droit, dont les droits à pension s'ouvrent à cette date ».

Ann. 2. — Il est ajouté entre les articles 52 et 53 de la loi susvisée n° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378) un article 12 bis ainsi conçu :

« Article 12 bis. — Les services effectifs accomplis dans l'Armée Française par les militaires transférés de l'Armée Française titulaires d'une pension ou bénéficiant d'une solde de réforme ou d'une indemnité allouées par l'Etat Français, seront pris en compte pour la constitution de leurs droits à pension ».

Ann. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Monastir, le 20 août 1959 (15 safar 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

CONGES DE LONGUE DUREE

Décret N° 59-230 du 24 août 1959 (19 safar 1379), relatif aux congés de longue durée pouvant être accordés aux fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements Publics de l'Etat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 40;

Vu le décret du 30 juin 1929 (22 moharem 1348) et notamment son article 2;

Vu le décret du 17 janvier 1930 (16 chaabane 1348), fixant les modalités d'attribution des congés aux agents atteints de tuberculose ouverte;

Vu le décret du 4 septembre 1947 (18 chaoual 1366), relatif aux congés de longue durée pouvant être accordés aux fonctionnaires titulaires atteints de maladie mentale ou d'affection cancéreuse;

Vu le décret du 21 avril 1949 (23 djoumada II 1368), relatif aux prolongations de congé de longue durée pouvant être accordés aux fonctionnaires de l'Etat ou des Etablissements Publics de l'Etat en activité de service ou en congé de maladie ordinaire, atteints de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite;

Vu le décret du 15 mai 1952 (20 chaabane 1371), relatif aux congés de longue durée pouvant être accordés aux fonctionnaires titulaires atteints de poliomyélite;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Décretions :

ARTICLE PREMIER. — Les congés de longue durée, institués par l'article 40 de la loi susvisée N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), peuvent être accordés aux personnels titulaires des Administrations de l'Etat ou des Etablissements Publics de l'Etat en activité de service ou en congé de maladie ordinaire, atteints de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite.

Ils ne pourront être accordés si ces maladies sont consécutives aux abus des boissons alcooliques ou intoxications dues à l'usage des drogues et stupéfiants.

Ces congés sont attribués, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'Administration à laquelle appartient l'agent, par le Chef d'Administration dont relève l'agent, après avis conforme d'une Commission spéciale de contrôle, conformément aux dispositions ci-dessous.

Ann. 2. — Pour obtenir un congé de longue durée, le fonctionnaire devra adresser au Chef de son Administration, une demande appuyée d'un certificat détaillé de son médecin traitant, spécifiant qu'il est atteint de l'une des maladies sus-énumérées.

L'Administration pourra faire procéder à une contre-visite de l'intéressé par un médecin spécialiste assermenté, de son choix.

Si cette contre-visite confirme le diagnostic du médecin traitant, le dossier du fonctionnaire sera examiné par une commission de contrôle composée comme suit :

— le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce ou son représentant, Président;

— le Sous-Directeur de la Fonction Publique ou son représentant;

— un représentant du Département intéressé;

— un médecin spécialiste de l'affection considérée, désigné par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce;

— deux représentants du personnel, membres de la Commission paritaire administrative pour la catégorie considérée.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce, sans voix délibérative.

Le fonctionnaire intéressé aura le droit, s'il le demande, de faire entendre par la Commission spéciale, un médecin de son choix. Le médecin qui aura procédé à la contre-visite pourra être adjoint à la Commission sur la demande du Président.

La Commission spéciale de contrôle des congés de longue durée, après avoir réuni les éléments d'appréciation qu'elle juge utiles, constate si le fonctionnaire est atteint ou non de l'une des maladies visées à l'article 1^{er} et exprime son avis sur la demande de congé.

Elle peut différer son avis et demander à l'intéressé de fournir tous renseignements complémentaires pouvant éclairer son opinion et provoquer, le cas échéant, toutes investigations en ce sens.

ART. 3. — Lorsque le Chef de l'Administration, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire, estime que celui-ci, par son état de santé, fait courir au public ou à ses collègues un danger, il prescrit son examen d'urgence par un médecin spécialiste assermenté.

Si la visite établit que le fonctionnaire est atteint de l'une des maladies visées par l'article ci-dessus, son dossier est soumis à l'examen de la Commission spéciale de contrôle, dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

ART. 4. — Les congés de longue durée sont accordés pour des périodes de 3 mois à 6 mois. Ils peuvent être renouvelés par période d'égale durée à concurrence d'un total de cinq années. Pendant les six premières périodes de six mois, le bénéficiaire d'un congé de longue durée conserve l'intégralité de son traitement, pendant les quatre périodes suivantes, il reçoit la moitié de son traitement.

Toutefois, à titre exceptionnel, la durée totale des congés de maladie de longue durée pourrait être portée de 5 à 8 ans, lorsque la maladie, ouvrant droit aux congés de l'espèce, a été contractée dans l'exercice des fonctions.

Dans ce cas, les périodes à traitement entier et à demi-traitement sont fixées respectivement à cinq ans et à trois ans.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne pourrait être accordé que s'il est établi qu'il y a un rapport précis de cause à effet entre les fonctions exercées et la maladie.

Dans ce cas, l'octroi du congé considéré doit faire l'objet d'une décision spéciale du Secrétaire d'Etat à la Présidence, après avis motivé et conforme de la Commission de contrôle des congés de longue durée.

Tout renouvellement de congé donnera lieu aux examens prescrits pour l'octroi du congé primitif.

ART. 5. — La première période du congé part du jour où le fonctionnaire a cessé son service, ou, s'il était en congé de maladie ordinaire, du jour où il a obtenu ce congé.

Pour toute période de six mois autre que la première, le traitement ou le demi-traitement ne pourra être payé qu'autant que le fonctionnaire aura obtenu le renouvellement de son congé.

Le traitement sera immédiatement suspendu si le fonctionnaire contrevient aux dispositions des articles 8 et 9 ci-après.

Le bénéfice des indemnités pour charges de famille auxquelles il pourrait prétendre sera maintenu, en totalité, au fonctionnaire placé en congé de longue durée, pendant tout le temps où il percevra, soit l'intégralité de son traitement global, soit sa moitié.

Si le titulaire du congé de longue durée bénéficiait d'une concession de logement dans les immeubles de l'Administration, il doit quitter les lieux sans délais.

A l'expiration de son congé après rétablissement, il devra obligatoirement être pourvu d'un poste correspondant à sa situation administrative. Lorsque ce dernier poste sera dans une localité différente de celle où était le poste occupé lors de la demande de mise en congé, les frais de déplacement de l'une à l'autre localité sont alloués à l'agent en cause, dans les conditions fixées par la réglementation, sauf s'il n'a conservé aucune attache avec son ancienne résidence ou si le déplacement a lieu sur sa demande.

ART. 6. — Le temps passé en congé de longue durée est valable pour l'avancement à l'ancienneté; il entre en compte dans le minimum de temps exigible pour pouvoir prétendre au grade supérieur, dans les cadres où l'avancement a lieu exclusivement au choix. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles.

ART. 7. — Le bénéficiaire de congé de longue durée ne peut se livrer à aucune activité rémunérée. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au Chef de son Administration. Ce dernier s'assurera par tout moyen d'enquête que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucun emploi rémunéré. Si l'enquête établit le contraire, il procède immédiatement à la suspension du traitement et des accessoires. Si l'infraction remonte à une certaine date, il prend les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.

Le traitement sera rétabli à compter du jour où l'intéressé aura rapporté la preuve d'avoir cessé tout travail rémunéré.

Le temps pendant lequel le traitement aura été suspendu comptera dans la période de congé en cours.

ART. 8. — Sous peine de voir également le bénéfice de son traitement suspendu, le titulaire d'un congé de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle de son Chef d'Administration, aux prescriptions médicales que son état comporte.

Il doit lui fournir périodiquement tous examens et analyses susceptibles d'éclairer la Commission spéciale sur l'évolution de la maladie considérée.

Le Chef de l'Administration statuera éventuellement sur la suspension et le rétablissement du traitement. Le temps pendant lequel le traitement aura été suspendu comptera dans la période de congé en cours.

ART. 9. — Tout bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre un emploi dans l'Administration, à l'expiration ou au cours du dit congé, qu'après examen par un médecin spécialiste assermenté et avis de la Commission spéciale de contrôle des congés de longue durée.

Si cet avis est favorable, le fonctionnaire est réintégré.

Si l'avis est défavorable, le congé continue à courir. Au cas où ce congé arrivait au terme d'une période, il est renouvelé pour six mois.

Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire épuise le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rétribués.

ART. 10. — Lorsqu'un fonctionnaire, ayant repris ses fonctions avant d'avoir bénéficié de la totalité des congés de longue durée, se trouve dans la nécessité d'interrompre son service, il peut lui être accordé de nouveaux congés qui s'ajoutent aux congés antérieurs sans que l'ensemble puisse excéder le maximum prévu par les dispositions de l'article 4 ci-dessus.

ART. 11. — Le fonctionnaire qui aura épuisé entièrement la série des périodes à traitement intégral et à demi-traitement, et qui n'est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions, sera, sur avis de la Commission spéciale et dans les

conditions statutaires de l'article 67 de la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), soit mis en disponibilité d'office, soit déferé devant la Commission de réforme, conformément aux dispositions des articles 9 § 2 - 2° alinéa et 27 de la loi N° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Dans la situation de disponibilité, il pourra, sous condition d'appuyer sa demande de certificats médicaux constatant sa guérison, demander sa réintégration dans les cadres de son Administration. Les demandes non satisfaites pourront être renouvelées de trois mois en trois mois.

Le fonctionnaire ne pourra toutefois reprendre son emploi qu'après examen par un médecin spécialiste assermenté et avis conforme de la Commission spéciale de contrôle.

La Commission spéciale de contrôle est également habilitée à formuler son avis sur tous les cas d'espèce relevant du champ d'application des dispositions du présent texte.

Elle est saisie, soit par l'Administration intéressée, soit par les intéressés eux-mêmes, ou leurs tuteurs, le cas échéant, s'ils sont aliénés mentaux.

ART. 12. — Les périodes de congé de longue durée accordées au titre de l'une des maladies visées à l'article 1^{er}, antérieurement à la publication du présent décret, viendront en déduction de la durée totale fixée par l'article 4 ci-dessus.

Les fonctionnaires et agents des Etablissements publics, titulaires qui, antérieurement à la date de publication du présent décret, ont bénéficié des congés auxquels la réglementation antérieure leur donnait droit, ne peuvent être admis au bénéfice d'une quelconque prolongation de congé au titre du présent décret.

ART. 13. — Tout candidat admis à un emploi administratif quel que soit son mode de recrutement, devra être examiné par des médecins assermentés spécialistes des maladies énumérées à l'article 1^{er} ci-dessus, désignés par l'Administration. Son admission ne pourra être prononcée que si les certificats médicaux le reconnaissent indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique et mentale.

L'intéressé pourra demander, le cas échéant, et pour chacune des visites considérées, qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins spécialistes dont un est choisi par lui et l'autre, désigné par les deux premiers, arbitrera.

Les honoraires des médecins désignés par l'Administration et du médecin arbitre seront à la charge de l'Etat.

ART. 14. — Selon la nécessité, et sur avis motivé de la Commission spéciale, les Chefs d'Administration doivent réserver par priorité, les emplois les moins pénibles aux fonctionnaires bénéficiaires de ces congés, une fois reconnus aptes et réintégrés, sans pour autant excéder une période limite de deux années.

ART. 15. — Sont abrogés les décrets susvisés des 30 juin 1929 (22 moharem 1348), 4 septembre 1947 (18 chaoual 1366), 21 avril 1949 (23 djoumada II 1368), 23 mars 1950 (3 djoumada II 1369) et 15 mai 1952 (20 chaabane 1371), ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

ART. 16. — Les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 24 août 1959 (19 safar 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

ADMINISTRATEURS-ELEVES

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 26 août 1959 (21 safar 1379) :

Sont, conformément aux dispositions du décret N° 59-220 du 22 juillet 1959 (16 moharem 1379), nommés Administrateurs-Elèves astreints à un stage de deux ans à compter du

1^{er} août 1959, les candidats dont les noms suivent, titulaires du Diplôme Supérieur d'Etudes Administratives Tunisiennes délivré en 1959 par le Centre de Formation Administrative et Politique :

(Par ordre de mérite)

MM. Mohamed Ridha Zribi,
Hassine Dahmani,
Taïeb Khayrallah,
Hassine Zayati,
Béchir Yaïche,
Mohamed Abdelhadi,
Mohamed El Hédi ben Ayed,
Sadok Belaïd,
Béchir Ennabli,
Hamadi ben Sliman,
Mohamed Fékih Ahmed.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

ROBE DES AVOCATS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice du 22 août 1959 (17 safar 1379), instituant un costume spécial que doivent porter les avocats aux audiences publiques.

Le Secrétaire d'Etat à la Justice,

Vu le décret du 5 février 1938 (4 doul hidja 1356), instituant le costume spécial que doivent porter, aux audiences publiques les magistrats, les avocats et les greffiers;

Vu l'arrêté du 6 avril 1936 (24 chaabane 1375), réglementant le costume;

Vu le décret du 28 mai 1957 (28 chaoual 1376), portant homologation de la convention judiciaire franco-tunisienne supprimant la justice française;

Vu le décret du 15 mars 1958 (23 chaabane 1377), réglementant la profession d'avocat et notamment l'article 25 qui oblige l'avocat à porter la robe professionnelle;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le costume que doivent porter les avocats aux audiences publiques consiste en une robe de laine noire à manches longues, larges, recouvertes de satin noir, fermée par devant et tombant droit par derrière.

La dite robe est assortie d'un plastron (rabat), en tissu léger blanc plissé et porte à l'épaule gauche une épitoge de laine noire se terminant par une bande d'hermine.

ART. 2. — La coiffure uniforme est une toque de tissu noir dont le bas est recouvert d'une bande de velours noir de trois centimètres et le haut, de forme octogonale, est surmonté de deux petites crêtes du même tissu, séparées par un pompon de soie noire.

ART. 3. — Le port de la robe et de la toque, telles que décrites ci-dessus, prendra effet à compter du 1^{er} octobre 1959.

Tunis, le 22 août 1959.

Le Secrétaire d'Etat à la Justice,

MOHAMED EL HÉDI KHEFACHA.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décrets du 17 août 1959 (12 safar 1379) :

Sont libérés de l'allégeance tunisienne, par application de l'article 30 du Code de la Nationalité Tunisienne :

MM. Sauveur Daniel, fils de René Nahim, né le 3 avril 1922, à Tunis;

René Khafra Annabi, fils de Léon Annabi, né le 23 décembre 1912, à Tunis;

Albert Nesha Elannabi, né le 3 octobre 1911, à Medjez-El-Bab.

M^{mes} Dia Daisy Elanbi, fille de Youssef Khafat, née le 30 mai 1937, à Sfax;

Juliette Gaby Elsmuth, fille de Victor Bismuth, née le 7 juillet 1934, à Tunis;

Etelle Nedjma Cohen, fille de René Cohen, née le 1^{er} avril 1934, à Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

ETABLISSEMENT DE CHAUSSEES

Décret N° 59-240 du 24 août 1959 (19 safar 1379), déclarant d'utilité publique les travaux de premier établissement de chaussées dans la commune de la Goulette.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 juin 1884 (15 chaabane 1301), portant création de la commune de la Goulette;

Vu le décret du 11 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu le décret du 31 janvier 1887 (6 djoumada I 1301), relatif à la contribution des riverains aux dépenses de premier établissement ou de grosses réparations des rues, égouts et trottoirs dans les communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets des 8 octobre 1912 (26 chaoual 1330) et 18 juin 1936 (28 rabia I 1355);

Vu le décret du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374), étendant à toutes les communes les dispositions du décret du 18 avril 1890 (27 chaabane 1307), réglementant la mise en recouvrement des rôles de répartition de la contribution à la charge des propriétaires riverains dans la commune de Tunis;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Goulette dans sa séance du 28 février 1959;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de premier établissement de chaussées dans les rues ci-dessous de la Commune de La Goulette.

Rues Annibal, Cheik Abdelaziz Taâlibi, Castel, Habib Bougatfa, Cothon, du Dauphiné, de Lyon, Roosevelt, du Limousin, El Meimoun, Aci Tamman, M'Hamed Ali, D^r Eskolli, Brahim Ibnou Agleb, Inam El Ghazali, Champagne, Remada, Ali Belhaouane, Carnot, Thiers, Salaheddine Bouchoucha, Ibnou Eatouta, El Jachén, Bérriot, Pégoud, Guérin, Léon Roches, Saliuste, Sidi Ben Arous, Lagha, Hussein Bey, Manlius, Jean Ponce, St. Hilaire, Paul Cambon, Fabricius, Aristophane, Appolinaire, Massinis a, Taçite, Sakiet Sidi Youssef, Jean de la Fontaine, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, Charles Nicolle, Taine, Claude Bernard, impasse Prenant, rues D^r Charcot, Pierre Curie, Farabouf, Jidal, Dieulafoy, D^r Hayem, J.-J. Rousseau, rue et place Pharaon, partie Ouest du Kram Ouest.

ART. 2. — Les taxes de premier établissement mises à la charge des propriétaires riverains, conformément à la législation en vigueur, feront l'objet de rôles de recouvrement établis d'après le montant de la dépense réelle. Le quotient de la dépense totale par la longueur des façades imposables servira de base pour l'établissement de ces rôles.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 24 août 1959 (19 safar 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

INDEMNITES

Décret N° 59-241 du 24 août 1959 (19 safar 1379), complétant le décret N° 58-258 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de fonctionnaires des Secrétariats d'Etat au Commerce et à l'Industrie et aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires;

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes telle qu'elle a été complétée par la loi n° 58-161 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu le décret n° 58-258 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de fonctionnaires des Secrétariats d'Etat au Commerce et à l'Industrie et aux Travaux Publics et à l'Habitat;

Vu le décret n° 59-237 du 17 août 1959 (12 safar 1379), portant réorganisation des cadres et fixant les règles statutaires des fonctionnaires du Service Topographique du Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie, modifiant le décret du 12 juin 1952 (19 ramadan 1371);

Vu le décret du 5 novembre 1953 (27 safar 1373), relatif aux primes de rendement de certains fonctionnaires du Service Topographique de la Direction des Travaux Publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le décret susvisé n° 58-258 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378) est complété comme suit :

Article premier :

Catégorie II :

Après Pédologue principal : de 0 à 500 D.

Ajouter : Inspecteur du Service Topographique : de 0 à 450 D.

Catégorie IV :

Après Adjoint Technique (Principal et Adjoint Technique) (tous services) : de 0 à 250 D.

Ajouter : Agents Techniques : de 0 à 120 D.

(Le reste sans changement).

ART. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment le décret du 5 novembre 1953 (27 safar 1373), relatif aux primes de rendement de certains fonctionnaires du Service Topographique de la Direction des Travaux Publics.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce, à l'Industrie et aux Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et prend effet à compter du 1^{er} juillet 1958.

Fait à Tunis, le 24 août 1959 (19 safar 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

GESTION D'UN SERVICE PUBLIC CONCEDE

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports du 22 août 1959 (17 safar 1379), portant reprise provisoire par l'Etat de la Gestion d'un Service Public concédé.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports,

Vu la convention du 10 août 1904, approuvée par le décret du 23 août 1904 (11 djoumada II 1322), relative à la concession de terrains domaniaux dans la région de Korbous et des Eaux Thermales de cette localité, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les avenants; et la convention des 24 novembre 1905 et 5 juin 1915, approuvée par décrets en date des 30 décembre 1905 (3 doul kaada 1323) et 24 juillet 1915 (12 ramadan 1333);

Considérant les difficultés rencontrées par la Compagnie des Eaux Thermales et du Domaine de Korbous;

Vu la nécessité de satisfaire les besoins usagers,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. — A titre provisoire, l'Etat reprend la gestion du Service public concédé par la convention susvisée.

ART. 2. — La gestion du Service public ci-dessus indiqué est confiée à la Société Nationale Immobilière de Tunisie (S.N.I.T.).

ART. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 31 août 1959.

Tunis, le 22 août 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

AHMED MESTIRI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

MINES

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 10 juillet 1959 (4 moharem 1374), instituant le permis de recherches n° 50.691.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

Vu le décret sur les mines en date du 1^{er} janvier 1953 (14 rabia II 1372), et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 4 décembre 1958 sous le N° 50.691 par laquelle M. LESCURE Aimé, faisant élection de domicile à la Mine de Nebeur, par Souk El Arba, agissant en son nom personnel, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe au lieu dit « DJEBEL SIOUF », dans le Djebel Fekritt, Gouvernorat du Kef;

Vu le rapport de l'ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est régulière,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — M. Lescure Aimé, faisant élection de domicile à la Mine de Nebeur, par Souk-El-Arba, est autorisé, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 400 ha., conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djebel-Fekritt, cote 520, longitude : 7 g 0589, latitude : 40 g 3726,7, carte de Ouargha au 1/50.000^e.

La limite Nord est une droite AB, de direction Ouest-Est, passant à 800 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est est une droite BC, de direction Nord-Sud, passant à 1.200 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une droite CD, de direction Est-Ouest, passant à 2.800 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite DA, de direction Nord-Sud, passant à 3.200 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Remarques : La limite Est du présent permis est contiguë aux limites Ouest des permis de recherches n° 30.494 et 46.237.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années calendaires à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 10 juillet 1959

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 10 juillet 1959 (4 moharem 1379), instituant le permis de recherches portant les n°s 52.004 à 52.009.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

Vu le décret sur les mines en date du 1^{er} janvier 1953 (14 rabia II 1372), et notamment les Titres II et X;

Vu la demande enregistrée le 27 mars 1959, sous le N° 52.004 à 52.009, par laquelle M. Béchir SLIM, faisant élection de domicile à Tunis, 1, rue de Besançon, et agissant en son nom personnel, demande un permis de recherche de mines du 3^e groupe au lieu dit : « Djebel Oust », dans le Djebel Oust, Gouvernorat de Zaghouan, carte de Oudna (feuille N° 28) au 1/50.000^e à l'intérieur d'un périmètre formé par la réunion de six (6) permis élémentaires d'un seul tenant;

Vu le rapport de l'ingénieur en Chef du Service des Mines, duquel il résulte que cette demande est conforme aux décrets et arrêtés en vigueur sur la recherche et l'exploitation des substances minérales du 3^e groupe,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — M. Béchir Slim, faisant élection de domicile à Tunis, 1, rue de Besançon, est autorisé, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3^e groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après englobant une superficie de 2.400 ha., conformément au plan de l'échelle de 1/25.000^e joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djebel-Oust, cote 396, latitude : 40 G, 573,8, longitude : 8 G, 5706,3, carte de Oudna au 1/50.000^e.

Le permis a la forme rectangulaire et se compose de 6 périmètres (six) élémentaires jointifs de 400 hectares chacun.

La limite Nord est une droite AB, de direction Ouest-Est, passant à 3.000 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est est une droite BC, de direction Nord-Sud, passant à 3.500 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud est une droite CD, de direction Est-Ouest, passant à 1.000 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest est une droite DA, de direction Sud-Nord, passant à 2.500 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée au Service des Mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 10 juillet 1959

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

AZEDINE ABBASSI.

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

CHASSE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 27 août 1959 (22 safar 1379), portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 1959-1960.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu le décret du 29 mai 1918 (18 chaabane 1336), portant réglementation de la chasse, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — L'ouverture générale de la chasse est fixée au dimanche 6 septembre 1959 pour le gibier de toute espèce, sauf le sanglier.

ART. 2. — La chasse au gibier sédentaire, sauf les exceptions ci-après, sera fermée à partir du dimanche soir 3 janvier 1960.

ART. 3. — La chasse au sanglier sera ouverte le 1^{er} novembre 1959, et fermée le dimanche soir 6 mars 1960.

ART. 4. — La chasse à la bécasse, sur les terrains boisés, restera ouverte jusqu'au dimanche soir 6 mars 1960.

ART. 5. — La chasse à la sauvagine (canards et autres oiseaux de marais) restera ouverte jusqu'au dimanche soir 27 mars 1960, mais elle restera strictement limitée à une zone de trente mètres du bord des eaux, et baignant en fait les rives des marais, lacs ou cours d'eaux.

ART. 6. — La chasse à tir à la caille sera fermée le dimanche soir 10 janvier 1960, et restera interdite jusqu'à l'ouverture générale suivante.

Le droit de chasse à la caille, à l'aide de l'épervier, (en arabe : serf), ou du faucon hobereau, que les habitants des cheikhats d'El Haouaria, de Kélibia et de Medeiffas (Gouvernorat de Grombalia (Cap-Bon) tiennent des titres anciens et d'usage remontant à un temps immémorial, continuera à pouvoir être exercé, conformément aux traditions locales. Les cailles, ainsi capturées, ne pourront être, ni colportées, ni vendues en dehors des cheikhats susvisés, pendant la période de fermeture générale de la chasse.

ART. 7. — A moins de défense du propriétaire, faite dans les formes prévues par l'article 2, § 1^{er} du décret du 29 mai 1918 (18 chaabane 1336), la grive et l'étourneau, considérés comme gibier de passage, pourront être chassés jusqu'au dimanche soir 27 mars 1960, les dispositions des textes en vigueur concernant la destruction par les propriétaires, sur leurs propres fonds, des oiseaux considérés nuisibles, en particulier des étourneaux, étant expressément maintenues.

ART. 8. — La chasse à la tourterelle est autorisée au poste du 24 avril au 12 juin 1960.

ART. 9. — La chasse à l'ortolan au filet est autorisée, dans le cheikhat de Porto-Farina, du 13 mars au 10 avril 1960.

ART. 10. — Le colportage, la vente, l'achat et la détention du gibier non tiré à l'aide de fusil, sont prohibés, exception faite pour les animaux nuisibles et les bêtes fauves, énumérés à l'article XI ci-après.

ART. 11. — Les propriétaires, fermiers et gens à leurs gages ou dûment autorisés par eux, peuvent détruire et repousser, en tout temps, et par tous les moyens sauf l'incendie, mais sur leurs propres fonds seulement, et à la condition qu'il existe un danger ou des dégâts actuels ou imminents :

1^o Les hyènes, lynx, chats sauvages, renards, chacals, genettes et mangoustes (ratons);

2^o Les aigles, vautours, éperviers, buses, milans et, généralement, tous rapaces diurnes, ainsi que les geais communs, corbeaux, moineaux, alouettes, merles, grives et étourneaux.

La capture à l'aide du filet, même pendant la nuit, des grives, merles et étourneaux, est permise dans les olivettes, pour la défense des récoltes pendantes sur les arbres.

ART. 12. — Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés, pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise, jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale à chaque espèce.

ART. 13. — En ce qui concerne le gibier sédentaire (lièvres, perdrix, sangliers), l'expédition et le transport aux fins de vente, l'étalage, l'achat et la mise en vente, ainsi que la consommation dans les lieux publics, sont interdits.

ART. 14. — L'offre et la vente de tout gibier, le long des routes, ainsi que le colportage et la vente à domicile, sont interdits.

Tunis, le 27 août 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

EXPROPRIATION

Décret N° 59-242 du 24 août 1959 (19 safar 1379), abrogeant le décret du 16 juin 1955 (25 chaoual 1374), portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain à Nabeul.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 9 mars 1939 (17 moharem 1358), réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 16 juin 1955 (25 chaoual 1374), portant expropriation d'une parcelle de terrain sise à Nabeul;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le décret du 16 juin 1955 (25 chaoual 1374), portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain, sise à Nabeul, d'une superficie de 3.421 m², en vue de l'agrandissement de l'école de filles de Nabeul et appartenant à M. Hadj Mohamed Dahane dit Lazrak, est abrogé.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Tunis, le 24 août 1959 (19 safar 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale du 10 août 1959 (5 safar 1379), portant ouverture d'un concours pour le recrutement de seize inspecteurs des Ecoles Primaires.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Vu l'arrêté du 11 août 1958 (25 moharem 1378), relatif aux conditions de recrutement des Inspecteurs des Ecoles Primaires;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert au Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, en vue du recrutement de seize Inspecteurs des Ecoles Primaires, dans les conditions fixées par l'arrêté sus-visé du 11 août 1958 (25 moharem 1378);

Les épreuves écrites auront lieu à Tunis, le 25 septembre 1959.

ART. 2. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 31 août 1959.

Tunis, le 10 août 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

MAHMOUD MESSAADI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

AVIS ET COMMUNICATIONS**SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE****AVIS DE RECRUTEMENT**

La Direction du Plan se propose de recruter, à titre précaire et révocable :

- 1 Secrétaire sténo-dactylographe;
- 1 Sténo-dactylographe.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

- Etre de nationalité tunisienne;
- Etre titulaire du diplôme de sténographie, justifiant d'une vitesse de 100 mots à la minute au minimum et du diplôme de dactylographie, justifiant d'une capacité en dactylographie française ou bilingue de 30/40 mots minute. Pour le poste de Secrétaire sténo-dactylographe, les candidats devront posséder une instruction équivalente au Baccalauréat.

Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur du Plan, 15 jours au plus tard après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE**AVIS DE TUTELLES****TRIBUNAL DE TUNIS**

A la date du 21 septembre 1957, le sieur El Hédi ben Abderrazak a été nommé mokaddem de la fondation Mohamed ben Amor El Aouadi.

A la date du 21 septembre 1957, le sieur Haj Khemis El Aouididi a été nommé mokaddem de la fondation Amana bent Hassen Et Tourki.

A la date du 21 septembre 1957, le sieur Béchir Rahal a été nommé mokaddem de la fondation Dar El Matoussi.

A la date du 24 septembre 1957, le sieur Sadok ben Hamda a été nommé mokaddem de la fondation Ahmed Abia.

A la date du 5 novembre 1957, le sieur Mohamed Bennaïssa a été nommé mokaddem de la fondation Mohamed ben Romdhane.

A la date du 5 novembre 1957, le sieur Salah ben Jaafar a été nommé mokaddem de la fondation Fatma Ouahchia.

A la date du 11 novembre 1957, le sieur Ali ben Taïeb Zeid a été nommé mokaddem de la fondation El Abid Es Soussi.

A la date du 20 novembre 1957, le sieur Mohamed Salah ben Mohamed Boughazli a été nommé mokaddem de la fondation Haj Mohamed Chelli El Oueslati.

A la date du 27 novembre 1957, le sieur Abdelkader ben Haj Mahmoud Es Senoussi a été nommé mokaddem de la fondation Messaoud et Hamam.

A la date du 12 décembre 1957, le sieur Mahmoud ben Mohamed ben Tourkia a été nommé mokaddem de la fondation El Abbar et Ben Ahmed.

A la date du 18 décembre 1956, le sieur Sadok El Karoui a été nommé mokaddem de la fondation Ahmed Et Touil.

TRIBUNAL DE MAHDIA

A la date du 4 mars 1958, le sieur Youssef ben Ali ben Youssef Essafi a été nommé tuteur de ses frères mineurs, les jeunes El Hachemi et Fattouma.

A la date du 18 mars 1958, le sieur Salah ben Mahmoud Chikha El Ajmi a été nommé tuteur des enfants mineurs Chaabane et Ayada, fils de feu Hassen ben Salah ben Mahmoud Chikha El Ajmi.

A la date du 25 mars 1958, la dame Es Seghira bent El Haj Ali El Hamel Es Safi a été nommée tutrice des enfants mineurs Salah, Tahar, Fattouma et Hénia, fils de feu Salem ben El Bahri Bayoudh Es Safi.

A la date du 8 avril 1958, le sieur Frej ben Othman ben El Fadhel Tébouli a été nommé tuteur des enfants mineurs Mohamed, Fadhila et Fathia, fils de feu Mohamed ben Othman ben Fadhel Tébouli.

A la date du 8 avril 1958, le sieur Cheikh Mohamed ben M'Hamed Hamza El Mahdoui a été nommé tuteur des enfants mineurs El Moncef, Yasmine, Hassen, Raouf et Yasmine, fils de feu Ali Ez Zouari El Mahdoui.

A la date du 8 avril 1958, la dame Houda bent Hassen Es Sioud El Mahdoui a été nommée tutrice des enfants mineurs Salem, Salha, Naïma et Ouahida, fils de feu El Hédi ben Salem El Mahressi.

A la date du 15 avril 1958, la dame Khédija bent M'Barrek ben Salem Zeid El Ajmi a été nommée tutrice de son mari aliéné mental, le nommé El Haj Mohamed ben Ahmed ben Hassine El Ajmi.

A la date du 15 avril 1958, le sieur Nasr ben Nasr ben Dahch Es Sassi a été nommé tuteur de la mineure Dhérifa bent Ali ben Dahch Es Sassi.

A la date du 15 avril 1958, le sieur Belgacem ben Ali ben Salah Es Sassi a été nommé tuteur de ses frères mineurs Ayed et El Gamra.

TRIBUNAL DE GABES

A la date du 14 janvier 1958, le sieur Ahmed ben El Mabrouk ben Messaoud Friaa El Akkari a été nommé tuteur de la mineure El Alia bent Letaïef ben El Mabrouk ben Messaoud Friaa El Akkari.

TRIBUNAL DE TUNIS

A la date du 31 décembre 1957, le sieur Chadli El Hejaïej a été nommé mokaddem de la fondation Romdhan ben Abdallah El Tourki.

A la date du 27 janvier 1958, le sieur El Mokhtar ben Mohamed ben Larbi Ez Zehani a été nommé mokaddem des fondations Haj Khaled Ez Zehani et Haj Salah ben Khemis Trabelsi.

A la date du 24 février 1958, le sieur Chadli El Hejaïej a été nommé mokaddem de la fondation Ahmed Es Soussi.

A la date du 26 février 1958, le sieur Alaya ben El Abbassi El Bédiri a été nommé mokaddem de la fondation Salem Chabbah et de l'intégralité de la fondation ben Rouhou.

A la date du 24 mars 1958, le sieur Ezzedine ben Ali ben

Arfa a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 29 avril 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 29 avril 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 29 avril 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 25 avril 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 30 avril 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

TRIBUNAL DE 1^{re} INSTANCE

A la date du 3 février 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 10 février 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 15 février 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 24 février 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 24 février 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 10 mars 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 10 mars 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 10 mars 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 17 mars 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 17 mars 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

A la date du 30 avril 1958, le sieur Mohamed El Téboubi a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Chaouli et El Téboubi.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

AVIS DE CONSULTATION

relatif à la révision de la liste des produits agricoles.

Le présent avis a pour objet de soumettre à la composition de la liste des importations et exportations.

L'avis n° 656, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 26 août 1958, est ainsi conçu :

Banque Franco-Tunisienne, 13, rue de France, Tunis.

Banque Industrielle de l'Afrique du Nord, 1, rue Mohamed Attia, Tunis.

Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie (Banque), 55-57, rue Mokhtar-Attia, Tunis.

(1) L'accrément accordé aux établissements ci-dessus vise uniquement les relations de la Tunisie avec les pays étrangers de la zone franc.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

Banque de l'Industrie et du Commerce, 1, rue de France, Tunis.

AVIS AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

Échanges commerciaux avec la Yougoslavie

En suite aux travaux de la Commission Mixte tuniso-yougoslave du 10 et 11 juillet 1959, les contingents repris ci-dessous ont été révisés en Tunisie pour la période du 1^{er} août 1959 au 30 juin 1960 :

LISTE « Y »

Importations yougoslaves vers la Tunisie

	(Valeurs en milliers de dollars U.S. monnaie de compte)
Fromages.....	5
Conserves de viande.....	25
Legumes secs, y compris haricots, à l'exclusion des pois chiches.....	180
Fruits secs, y compris pruneaux secs.....	10
Châtaignes.....	25
Maïs.....	S.B.
Orge.....	50
Blé.....	150
Avoine à bréler.....	50
Trappe à moutons.....	50
Sécher de bois / Piers, panneaux de fibres de bois et bois de placage.....	400
Alumettes.....	100
Lampes à pétrole, lampes à carbure et brûleurs.....	50
Recharge à pétrole.....	30
Articles de quincaillerie, y compris outillage agricole.....	100
Articles similaires et accessoires.....	10
Vaisselle émailée.....	60
Moteurs, moteurs et outillage divers.....	200
Moteurs, appareils et articles électriques divers, y compris matériel d'installation, tubes fluorescentes et armatures.....	100
Piles, accumulateurs, pièces détachées et piles.....	40
Verre et articles de verre.....	60
Verre, plâtre et verre d'éclairage.....	75
Produits pharmaceutiques et d'hygiène.....	15
Produits chimiques.....	35
Peinture, laques et pigments.....	15
Matériau plastique.....	50
Pierre.....	P.M.
Pierre à béton.....	270
Semi-produits et métaux non ferreux.....	60
Matériau de construction.....	120

Motocyclettes, scooters, vélomoteurs et accessoires.....	20
Tubes en fonte, acier et accessoires.....	25
Matériel d'équipement divers.....	P.M.
Bateaux de pêche.....	180
Fils, filets et accessoires pour la pêche.....	30
Papier à cigarettes.....	20
Textiles divers.....	100
Films cinématographiques.....	P.M.
Foire.....	100
Divers.....	50

LISTE « T »

Exportations tunisiennes vers la Yougoslavie

Phosphates et dérivés.....	3.100 + P.A.
Sel marin.....	100
Huile d'olive.....	S.B.
Dattes.....	30
Agrumes.....	30
Articles de l'artisanat.....	S.B.
Liège et ouvrages de liège.....	30
Ferrailles.....	P.M.
Peaux brutes.....	70
Films cinématographiques.....	S.B.
Divers général.....	210

Les demandes de licences d'importation et d'exportation sont examinées au fur et à mesure de leur dépôt au Service du Commerce Extérieur de la Sous-Direction des Relations Extérieures et du Commerce.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE
ET AUX TRANSPORTSETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES

(Décret du 27 mars 1918)

modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

A.C.C. N° 1.264

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines le 23 juillet 1959, M. Mohamed Tahar Khenissi, demeurant à Zarzis, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Zarzis, un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en une usine pour la fabrication de conserves de thon.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Médénine ou le Président de la Municipalité de Zarzis, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.C.C. N° 1.284

Le public est informé que, par une pétition enregistrée au Service des Mines le 13 août 1959, la Société Shell de Tunisie, demeurant à Tunis, 24-26 avenue des Nations Unies, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Oued Merazigue (Gouvernorat de Médénine), un établissement classé de 1^{re} catégorie, consistant en un dépôt d'hy-

drocarbures, de produits pétroliers et de matériel métallique semi-fabrique, ainsi que de réservoirs, de conduites, de valves métalliques et de matériel divers.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Médénine ou le Président de la Municipalité de Zarzis, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.C.C. N° 1.289

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines le 15 août 1959, M. Mohamed ben El Hadj snab JEMR, demeurant à Tunis, 71, rue Al-Djazira, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'arrêté de l'arrêté du 14 juin 1958 pour établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à l'habitation 1000 d'Zaghouan (N° 2 et Route de la Sebana, section d'habitation de Tunis-Banlieue), un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en une vacherie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Tunis-Banlieue ou le Président de la Municipalité de Tunis, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

AVIS AUX AGRICULTEURS

Nomenclature et mode de récolte de céréales (Année 1959)

(Application de l'arrêté du 14 janvier 1939 rectifié par l'arrêté du 24 mai 1954)

Avant le 10 septembre 1959, tout propriétaire fermier ou métayer, récoltant du blé tendre ou dur ou de l'orge est tenu d'adresser ou de remettre une déclaration de récolte, soit à l'inspecteur des Contrôles Directes du siège de son exploitation, ou, si s'entendant du lieu de situation des principaux bâtiments d'exploitation, soit aux bureaux de l'Office des Céréales à Tunis, pour les exploitations situées dans le Gouvernorat de Tunis, à l'exclusion de délégations de Zaghouan et du Fahs.

Les propriétaires non exploitants, recevant des céréales en nature par voie de métayage ou de fermage, sont tenus de soumettre une déclaration pour la part leur revenant.

Il est rappelé que les seuls acheteurs tolérés par la loi, coopératives, organismes assimilés ou négociants grossistes, inscrits ou sont autorisés à acheter la récolte des agriculteurs que sur présentation de la déclaration d'ensemencement jusqu'au 10 septembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement inscrire les différents achats successifs au verso de la dite déclaration, les inscriptions devront être reportées au verso de la déclaration de récolte.

Les prix définitifs des céréales livrées ou les compléments de prix en cas de versement d'acomptes ne pourront être payés qu'après souscription de la déclaration de récolte, qui devra obligatoirement être présentée à la Banque Nationale Agricole ou aux centres d'achat des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance.

Les agriculteurs qui ont soumis une déclaration d'ensemencement lors du passage des commissions instituées à cet effet, devront se présenter lors du deuxième passage des commissions chargées de recueillir les déclarations de récolte qui aura lieu entre le 1^{er} août et le 10 septembre 1959, pour déclarer les quantités de récoltes qu'ils ont récoltées.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION DECADAIRE

	AU 10 AOUT 1959
ACTIF	
<i>Encaisse-or</i>	1.247.176,897
<i>Disponibilités à vue et à court terme hors Tunisie</i>	29.673.013,233
<i>Moins value sur avoirs en francs résultant de la dévaluation du franc</i>	3.822.267,892
<i>Compte courant postal</i>	906.127,198
<i>Créances sur l'état résultant du transfert du privilège</i>	1.954.019,883
<i>Effets escomptés :</i>	
<i>Effets sur la Tunisie</i>	2.081.579,431
<i>Effets sur la Zone Franc</i>	959.060,812
<i>Effets sur les autres pays</i>	»
<i>Effets de mobilisation de crédit à moyen terme</i>	1.675.752,279
	4.716.392,528
<i>Avances à 30 jours sur effets publics</i>	453.000,000
<i>Effets en cours de recouvrement</i>	866.075,596
<i>Immeubles, matériel et mobilier</i>	1.004.663,111
<i>Matériel d'émission transféré par le Trésor</i>	332.660,317
<i>Comptes d'ordres et divers</i>	1.727.627,263
	46.703.023,918
PASSIF	
<i>Billets en circulation</i>	29.818.406,500
<i>Monnaies en circulation</i>	1.150.866,884
<i>Compte courant du Trésor</i>	5.355.130,529
<i>Gouvernement Tunisien : Fonds de contrepartie I.C.A.</i>	1.162.395,650
<i>Gouvernement Tunisien : Compte spécial de réserve pour le développement</i>	4.746.612,698
<i>Comptes courants des banques et établissements financiers</i>	1.699.266,293
<i>Autres engagements à vue</i>	467.884,538
<i>Capital</i>	1.200.000,000
<i>Comptes d'ordres et divers</i>	1.102.460,826
	46.703.023,918

CERTIFIÉ CONFORME AUX ÉCRITURES :

Le Gouverneur,
HÉDI NOUIRA.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION DECADAIRE

ACTIF		AU 20 AOUT 1959
<i>Encaisse-or</i>		1.247.176,897
<i>Disponibilités à vue et à court terme hors Tunisie</i>		30.015.182,723
<i>Moins value sur avoirs en francs résultant de la dévaluation du franc</i>		3.822.267,892
<i>Compte courant postal</i>		264.767,444
<i>Créances sur l'état résultant du transfert du privilège</i>		1.954.019,883
<i>Effets escomptés :</i>		
<i>Effets sur la Tunisie</i>	2.092.481,806	} 4.482.588,469
<i>Effets sur la Zone Franc</i>	882.529,525	
<i>Effets sur les autres pays</i>	.	
<i>Effets de mobilisation de crédit à moyen terme</i>	1.507.577,138	
<i>Avances à 30 jours sur effets publics</i>		469.260,000
<i>Effets en cours de recouvrement</i>		516.793,808
<i>Immeubles, matériel et mobilier</i>		1.004.701,760
<i>Matériel d'émission transféré par le Trésor</i>		332.660,317
<i>Comptes d'ordres et divers</i>		1.725.962,058
PASSIF		45.835.381,251
<i>Billets en circulation</i>		29.924.167,000
<i>Monnaies en circulation</i>		1.149.643,515
<i>Compte courant du Trésor</i>		5.075.471,590
<i>Gouvernement Tunisien : Fonds de contrepartie I.C.A.</i>		1.196.447,184
<i>Gouvernement Tunisien : Compte spécial de réserve pour le développement</i>		4.746.612,698
<i>Comptes courants des banques et établissements financiers</i>		1.008.875,143
<i>Autres engagements à vue</i>		386.449,682
<i>Capital</i>		1.200.000,000
<i>Comptes d'ordres et divers</i>		1.147.714,439
		45.835.381,251

CERTIFIÉ CONFORME AUX ÉCRITURES :

Le Gouverneur.

HÉMI NOUIRA.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 26.956

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.956, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 août 1959, Madame Besson Henriette Pierrette, Française, opticienne, demeurant à Tunis, 4, rue Charles de Gaulle, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : Lot n° 3 de « Saniet Biada », consistant en un terrain avec construction à usage d'habitation, située à La Soukra, Gouvernorat de Tunis-Banlieue justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 1.980 mètres carrés.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Villa L'Ernestine »;

b) Qu'elle est sa propriété exclusive;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au nord : un chemin; -

A l'est : la route de Chotrana;

Au sud : le lot n° 4 du même lotissement;

A l'ouest : anciennement M. Picoron et actuellement M. Wiss.

REQUISITION N° 57.115

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.115, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 17 août 1959, Monsieur Ali ben Mohammed ben Hadj Salem, Tunisien, agriculteur, demeurant à Hiboune, banlieue de Mahdia, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Tarbia », consistant en un terrain clôturé d'un mur, située à Hiboune, cheikhat de la banlieue de Mahdia, Gouvernorat de Sousse, justice cantonale de Mahdia, d'une contenance de 423 mètres carrés.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Maseouda »;

b) Qu'elle est la propriété : 1° du requérant pour 2/3; 2° sa sœur Khadija, épouse Salem ben Mohammed El Abed;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud et à l'est : Bennour Hadj Rejeb;

Au nord : une impasse;

A l'ouest : Mohammed et Hassine, enfants de Gacem El Meddeb.

REQUISITION N° 57.116

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.116, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 17 août 1959, Monsieur Hamda ben Sadok ben Ladjmi El Ghanouchi, Tunisien, fonctionnaire à la D. S.N., demeurant à Sousse, avenue G. Clémenceau, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un terrain à bâtir, située à Sousse, avenue Clémenceau, derrière le Stade Municipal, Gouvernorat de Sousse, justice cantonale de Sousse;

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Raouf III »;

b) Qu'elle est sa propriété exclusive;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud et à l'est : Hadj Sadok ben Hadj El Ghanouchi;

A l'est : un chemin;

Au nord : une olivette habous.

REQUISITION N° 57.117

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.117, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 17 août 1959, Monsieur Mohammed ben Sadok El Kouki, Tunisien, agriculteur, demeurant à Akouda, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet Mohammed El Kouki » consistant en un jardin complanté d'oliviers et d'arbres fruitiers, située à Akouda, Gouvernorat de Sousse, justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 6 ha.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Saniet Mohammed El Kouki »;

b) Qu'elle est sa propriété exclusive;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud : les héritiers de Béchir ben Cheikh, sur partie, et sur le restant, Abdessalem El Manfoukh;

Au nord : Abdelkader Es Soussi sur partie, et sur le restant, Fatma bent Ali El Kouki et Ahmed ben Amor El Kouki;

A l'est : El Oued El Kebir;

A l'ouest : la route de Kalaa Kebira.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISoire

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

I. — Suivant procès-verbal dressé par M. Chalbi Chedli, Arpenteur assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Mabrouka 418 », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed, fils de Ech-Cherif Taj et autre, en qualité de co-proprétaire, suivant réquisition n° 26.432, déposée le 31 janvier 1955, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 8 février 1955.

Les opérations ont été closes définitivement le 16 mars 1959. La propriété bornée consiste en une terre renfermant des pieds d'oliviers d'une contenance dénoncée de 1 ha. environ, mais qui est en réalité de 89 a. 70 ca.

Contrairement aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation, l'immeuble ne se trouve pas à 5 mètres environ de la Nouvelle Ariana, mais est situé à 500 mètres environ de la Nouvelle Ariana et à l'Est de celle-ci.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord-ouest : un chemin;

Au nord-est : Domaine privé de l'Etat et le canal de l'oued Gueurb;

Au sud-est : Domaine privé de l'Etat;

Au sud-ouest : Domaine privé de l'Etat.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de la banlieue, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier de Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. May Jacques, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Henchir Fath ben Amor », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed ben Toumi ben Amor El Mehedhebi et consorts en qualité de co-propriétaires, suivant réquisition n° 26.820 déposée le 21 janvier 1958, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 28 janvier 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 23 octobre 1958. La propriété bornée consiste en 4 parcelles séparées par deux chemins (cultures, vignes, oliviers), d'une contenance dénoncée de 136 ha. et d'une contenance réelle de 136 ha. 82 a.

L'immeuble se trouve situé à 1 km. environ au nord-est de la route de Tunis à Nabeul (point kilométrique 47) confor-

mément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : Héritiers Béchir ben Hadj Hassine, T. 121.652, Hassine ben Khelifa, T. 121.140, T. 121.090, T. 121.906, T. 122.000;

A l'est : T. 7.221;

Au sud : Hadj Hassine ben Brahim Senoussi, T. 121.492, T. 122.157;

A l'ouest : T. 121.491, R. 19.432 rejetée.

Le présent avis fera courir le délai deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Mardi 25 Août 1959****DEUXIEME AVIS**

D'un acte s.s.p., du 28 avril 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 8 juin 1959, vol. 703 ter, case 341, il appert que Monsieur BOUSEKSOU ALLAOUA a cédé à la Société à responsabilité limitée « SOCIETE DE L'HOTEL AMIL-CAR », dont le siège est à Tunis, 2, rue Annibal la totalité du fonds de commerce d'hôtel, sis à Tunis, 2, rue Annibal, dénommé « HOTEL AMIL-CAR ».

Les oppositions devront être faites par acte extra judiciaire à peine de forclusion dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis entre les mains de la société acquéreuse.

N° 672.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE**DEUXIEME AVIS**

Suivant acte sous seings privés en date à Tunis du 4 juin 1959, enregistré dite ville le 8 juin 1959, A.C. I, volume 703 I, case 231, et déposé au Greffe de la Chambre Commerciale au Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, le 22 juillet 1959 sur le n° 205.

Messieurs ANKRI Edouard, Edmond, Robert et ANCRI Jules, demeurant à Tunis, 8, rue des Tanneurs, ont vendu à Monsieur Sadok ben Ali BOUASSIDA, demeurant à Ousseltia, le fonds de commerce connu sous le nom de « Jules ANCRI », sis à Tunis, 1, rue Mustapha M'Barek.

Opposition entre les mains de M. ANKRI Edouard, 8, rue des Tanneurs, sous peine de forclusion dans les 20 jours qui suivront l'insertion du présent avis.

N° 680.

TROISIEME INSERTION

AVIS N° 350/76

Louanges à Dieu,

Le sieur Abdelkader ben Abdelkader Boussetta, de Hammamet, déclare être seul propriétaire de la parcelle de terre nue, située à « Maa Maleh » limitée comme suit, d'après l'orientation arabe : Kibla : route de Kedadda.

Est : Villa de Mohamed ben Milad Guediche;

Nord : Villa de Tahar ben Sadok Lasmi;

Ouest : Un passage privé, il déclare en outre que le titre de propriété qu'il détient, lui donne le droit d'établir un acte en ce sens.

En conséquence, toute personne qui aurait des prétentions, ou des contestations à faire à ce sujet doit en infor-

mer Monsieur le Juge de Première Instance de la Circonscription de Nabeul avant l'expiration d'un délai de soixante dix jours à partir de la troisième parution du présent avis. Aucune réclamation n'est prise en considération passé ce délai.

Fait à Nabeul.
Juillet 1959.

N° 682.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte sous seings privés du 1^{er} août 1959, enregistré à Tunis A.C.I. le 5 août 1959, vol. 704, série bis, case 408, M^{me} Saggio Vincente Vve de Palermo Pierre, M. Palermo Benedetto Antonio, M. Palermo Paul, M^{me} Palermo Joséphine, Catherine, épouse Traina Jérôme et M. Traina Jérôme, demeurant à Tunis, 50, rue Al-Djazira, ont vendu à MM. Ahmed, Ali, Chedli et Tahar, tous quatre fils de M. AMOR BOURGUIBA, demeurant à Tunis, 7, rue du Doubs, le fonds de commerce de droguerie exploité à Tunis, 50, rue Al-Djazira.

Les oppositions des créanciers sur le prix de vente devront être signifiées entre les mains des acquéreurs au siège du fonds vendu, 50, rue Al-Djazira au plus tard dans les vingt jours qui suivront la publication du présent avis à peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 683.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p., du 10 août 1959, enregistré à Tunis le même jour, vol. 704, case 858, Madame FUG Claire V^{ve} CLAUSTRÉS Aimé, demeurant à Tunis, 63, rue du Portugal, a vendu à M. Jaafar Ben Hadj Amor KHECHINE, demeurant à Tunis, 53, avenue de Carthage, sous la condition suspensive y exprimée, le fonds de commerce de café bar « CARTHAGE BAR », sis à Tunis, avenue de Carthage, n° 18, 3^e catégorie.

Faire les oppositions sous peine de forclusion dans les 20 jours qui suivent la présente insertion, entre les mains de M^{re} J. NIZARD, avocat à Tunis, 16, rue des Tanneurs.

N° 688.

DEUXIEME AVIS

En vertu d'un acte sous seings privés en date du 29 juillet 1959, enregistré à Tunis, le 1^{er} août 1959, sous les n°s 704 et 327, la dame V^{ve} Xavier Baldachino a vendu à Messieurs Goutali

Saïd et Boussouf Saïd le fonds de commerce d'alimentation, sis à Tunis, rue de la Kasbah, n° 16.

Les oppositions seront reçues chez Monsieur Goutali Saïd, 3, place de la Victoire, dans les vingt jours qui suivront le présent avis à peine de forclusion.

N° 692.

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p., en date à Tunis du 7 août 1959, enregistré à Tunis le 10 août 1959, vol. 704, série I, case 307.

M. Joseph Jaoui a vendu à M. Ahmed ben Mohamed Fourati un atelier de menuiserie, sis à Tunis, impasse Darghouth, n° 8.

Faire les oppositions entre les mains de Maître Aloulou Abderrahmen, avocat à Tunis, 4, rue d'Angleterre dans les 20 jours du présent avis, sous peine de déchéance.

N° 693.

DEUXIEME AVIS

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 30 juin 1959, enregistré dite ville le 16 juillet 1959, A.C. 1^{er} Bureau, vol. 704, série I, case 26, il résulte que M. CONSTANTINI Antoine, demeurant à Tunis, 8, rue Auguste Comte, a cédé à M. SARFATI Albert, demeurant à Tunis, 5, rue Ben Sénior, le fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 2, rue François Bourgade.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours qui suivront l'insertion du présent avis, sous peine de forclusion, entre les mains de l'acquéreur.

Les présentes ont été déposées le 12 août 1959 au Greffe du Tribunal de Commerce de Tunis.

Pour extrait.

N° 696.

DEUXIEME AVIS

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 1^{er} juillet 1959, enregistré dite ville le 22 juillet 1959, A.C., 2^e Bureau N° 673, il résulte que M. Victor Samuel MAAREK, demeurant à TUNIS, rue du 18 Janvier 1952, a cédé à M. Lucien SABBAN, demeurant à TUNIS, 35, avenue Albert 1^{er}, la suite du bail d'un local à usage de magasin de vente, sis à TUNIS, angle rue Charles de Gaulle et rue d'Espagne.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un fonds de commerce, les oppositions seront re-

ques dans les vingt jours qui suivent l'insertion du présent avis, sous peine de forclusion, entre les mains de l'auteur.

Les présentes ont été déposées le 13 août 1959 au Greffe du Tribunal de Commerce de Tunis.

Pour extrait.

N° 697.

DEUXIEME AVIS

Aux termes d'un sous seings privés en date à Tunis du 8 août 1959, enregistré à Tunis A.C.I., le 10 août 1959, vol. 704, case 868, au droit fixe de 400 millimes Madame BARTALONI Pauline, veuve de RALLO Alfio, demeurant à Tunis, 9, rue de Besancon a vendu à Monsieur ZIMBRIS Yvan Isaac, pharmacien, demeurant à Tunis, 100, avenue de Lescure, le fonds de commerce de pharmacie, sise au Kram (Bordj) de Tunis), rue Briand, comprenant la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, le droit au bail ainsi que les marchandises et le matériel et le mobilier garnissant le fonds.

La vente a été suspendue à l'autorisation de la vente par les services de la Santé Publique et à la consignation de la partie du prix de vente stipulée payable au plus tard le 20 août 1959.

Les oppositions devront être faites à peine de forclusion, dans les vingt jours qui suivront la présente insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne, au domicile élu par les parties chez Maître Lucien BONAN, avocat à Tunis, 4, rue Hannon, dépositaire de l'acte.

N° 698.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

VENTE DE PHARMACIE

I. Suivant acte sous seings privés en date du 18 avril 1959, enregistré à Tunis A.C.I., le 21 avril 1959 n° 702, série bis, case 119, portant vente sous condition suspensive d'autorisation administrative.

M^{lle} DARMON Dolly, demeurant à Tunis, rue des Tanneurs, n° 9, a vendu à M. LELLOUCHE Gérard, à Tunis, 39, avenue de Paris, pharmacien, le fonds de commerce d'officine de pharmacie au détail à l'enseigne « LA MLE-NAISSANCE », sis à Tunis, 123, rue des Teinturiers.

II. Par arrêté d'autorisation de Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, en date du 4 juin 1959, la condition suspensive ci-dessus s'est trouvée réalisée, et par acte sous seings privés, en date du 10 juin 1959, enregistré à Tunis A.C.I., le 4 août 1959, volume 704, série I, case 267, la vente est devenue définitive.

III. Les oppositions sont reçues par la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, à Tunis dans les délais légaux.

IV. Deux exemplaires des actes précités ont été déposés au Greffe du Tribu-

nal de Commerce de Tunis, le 13 août 1959.

Pour extrait.

N° 721.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

REMINGTON RAND-FRANCE

GERANTE LIBRE

DU FONDS DE COMMERCE

46, avenue Bourguiba, Tunis

I. Suivant acte s.s.p., en date du 10 juillet 1959, enregistré à Tunis A.C.I., le 2 août 1959, vol. 704, série bis, case 370 la Société « REMINGTON RAND-FRANCE » Société Anonyme dont le siège social est à Paris (France) Edouard LILLY, n° 12, a donné en location-gérance libre à M. HABIBOU Roger, demeurant à Tunis, n° 83 bis, rue Albert 1^{er} le fonds de commerce de machines, équipement de bureaux et appareils électriques, qu'elle exploite à Tunis, 46, avenue Bourguiba, registre du commerce de Tunisie n° 21933, pour la durée d'une année renouvelable et ce, à partir du 1^{er} juillet 1959, toutes obligations au non passif, pour faits antérieurs à cette date, demeurant à la charge exclusive de la Société bailleuse.

II. Deux exemplaires de l'acte s.s.p., précité ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, le 12 août 1959.

Le Gérant Libre :

HABIBOU Roger.

N° 722.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C. Tunis.

« B E R E A »

Société Anonyme Tunisienne

au capital de 100 millions

Siège social :

Cité du Bay Hammam 21, Sfax

I. Suivant délibération du Conseil d'Administration en date du procès-verbal, en date du 19 octobre 1958, a été enregistré à Sfax, le 21 avril 1959, folio 40 et 43, et sur la proposition de M. JOSEPH TRAPPIER, Président du Conseil, Directeur Général, M. Simon LEMAITRE, Administrateur, demeurant à Sfax, a été élu à titre de Directeur Général.

II. M. Simon LEMAITRE, Directeur Général, a été investi des mêmes pouvoirs et délégation de signature attribués au Président du Conseil par délibération du 2 octobre 1958, et les que définis aux articles 20 et 22 des statuts, sauf à lui de dispositions des immeubles et fonds de commerce, convocations des assemblées générales, présentation des comptes et répartition des bénéfices.

III. Dépot de deux copies certifiées du procès-verbal précité du 19 octobre 1958, ont été déposées au Greffe du Tribunal de Sfax, le 2 juillet 1959.

Pour extrait :

Le Conseil d'Administration.

N° 723.

SOCIETE TUNISIENNE DES GRANDS TRAVAUX

Société anonyme

au capital de 30.000 dinars

Siège social :

à Sousse, route de Monastir

Siège social : Suivant décision du Conseil d'Administration prise au cours de sa réunion du 26 juillet 1959, enregistrée à Sousse A.C., le 17 août 1959, vol. 327 n° 239, déposée au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Sousse le 19 août 1959, le siège social de la Société, situé antérieurement, rue Abdelaziz Thaalbi, est transféré route de Monastir à Sousse.

L'article 3, alinéa premier, des statuts se trouve donc modifié en conséquence.

Le Conseil d'Administration.

N° 724.

PREMIER AVIS

Etude de Maître J. Paul BUSSET, Avocat à la Cour de Cassation, 4, Place des Martyrs, Bizerte.

Suivant acte s.s.p., en date à Bizerte du 4 août 1959, enregistré à Bizerte le 8 août 1959, folio 24, case 143, Monsieur TAIEB Georges, commerçant, demeurant 18, avenue du Président Bourguiba, à Bizerte, a vendu à Monsieur MAHMOUD BEREHOUMA, commerçant, demeurant, Place Salaheddine Bouchoucha à Bizerte, la totalité de son fonds de commerce dénommé « BAR DES PLATANES », sis à Bizerte, 18, avenue du Président Bourguiba.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues chez Maître J. Paul BUSSET, avocat à la Cour de Cassation, demeurant, 4, Place des Martyrs à Bizerte, dans les 20 jours de la seconde publicité, sous peine de forclusion.

N° 725.

PREMIER AVIS

Les copies bleues des Titres Fonciers 240.711 (Joséphine Azopardi), 250.401 (Babette) et 250.528 (Martine VII) ayant été égarées, tous détenteurs sont priés de les rapporter à M^e Lumbroso, avocat à la Cour de Sfax.

Cette insertion est faite en vue d'obtenir duplicata desdites copies bleues.

N° 726.

AVIS

La Société T.I.C.A. (Tunisienne Industrielle Commerciale Agricole), ayant son siège, 68, rue Mokhtar Attia, Tunis, représentée par Monsieur Abdelwahab Braham, porte à la connaissance des fournisseurs et clients de la Société que Monsieur Benkritly Mahfoud ne fait plus partie de cette Société.

En conséquence, Monsieur BENKRITLY Mahfoud n'est plus habilité à engager la Société sous quelque forme que ce soit.

N° 727.

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p., en date à Tunis du 15 août 1959, enregistré A.C.I., le 19 août 1959, vol. 704, case 1.056, Monsieur Cuttaia Angélo, assisté de son épouse, Piacentino Rosaria, demeurant à Tunis, 12, rue Desaix, ont vendu à Monsieur Ahmed Ben Ali Ben Younés, la totalité de leur fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 24, avenue de Lyon.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de Monsieur TAHAR HADJAM, agent d'affaires, 8, rue de la Valette, Tunis, dans les 20 jours qui suivront le second avis, sous peine de forclusion.

N° 728.

PREMIERE INSERTION

Louanges à Dieu.

Qu'il soit à la connaissance du public que Béchir Ben Mabrouk Bouagila Ben Ammar, cheikhat Sidi Assaker, délégation Ksour Essaf, possède :

1° Propriété se trouvant à Henchir Edhar, limitée au Sud par Sassi Ben Ali Ben Bouagila et autres, à l'Est Messaoud Ben Abdallah Doobek, et héritage de Smail Ben Mohamed Ben Smail, Nord chemin public, l'Ouest Amor Ben Messoudi et ses neveux Mustapha et Sellami d'une part, et Mohamed Senan Guenana, d'autre part.

2° Propriété se trouvant au même lieu, limitée au Sud par Maoui Ben Ahmed Ben Salah Guerin, Est héritage de Salah Ben Abdallah Doobek, Nord, Salem Ben Salah Ben Abdallah, Ouest, Maoui Ben Ahmed Guerin.

3° Jardin connu par Jenan Aneb, limité au Sud, héritage Béchir Sfar, et Mohamed Ben Belgacem Boubaker, Est, Mabrouk Ben Abdallah Doobek, Nord et Ouest, chemins publics.

Déclare avoir perdu son titre de possession et veut faire un acte attestant qu'il en est le propriétaire, ainsi celui qui a une réclamation devra la faire auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, à Mahdia dans un délai de soixante dix jours à partir de cette date, aucune plainte ne sera acceptée après ce délai.

Fait par son ordre, le 12 Moharem 1379 et le 17 juillet 1959.

N° 729.

S.A.R.L.

« DOMAINE DE BELGICA »

Siège

Domaine de Belgica, près Sfax

D'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la susdite Société, tenue le 11 juillet 1959, à Anvers, 9, rue des Chênes, ladite délibération enregistrée à Sfax, A.C.I., le 12 août 1959, F° 54, N° 504 et déposée le 15 août 1959 au Greffe du Tribunal de Commerce de Sfax, il appert que :

1. — Le siège social est transféré à Sfax, avenue Ferhat Hached, n° 15, chez M. Joseph NATAF, agent de contentieux;

2. — M. Pierre FAGES a été autorisé à cesser ses fonctions de co-gérant à compter du 1^{er} juillet 1959;

3. — La Société lui a donné quitus définitif et l'a libéré entièrement et sans réserve de toutes choses afférentes à cette gestion;

4. — M. Joseph NATAF, demeurant à Sfax, 15, avenue Ferhat Hached, a été désigné en qualité de co-gérant de la Société.

Pour extrait :

L'un des gérants statutaires,

E. de BERTIER.

N° 730.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C. Tunis.

AVIS DE CONSTITUTION
DE LA SOCIETE TUNISIENNE
DE RAVITAILLEMENT « S.T.R. »

Société anonyme par actions
au capital de 2.000 dinars

Siège social :

65, avenue Habib Bourguiba, Tunis

1. — **Forme** : Société Tunisienne Anonyme par actions.

2. — **Dénomination** : SOCIETE TUNISIENNE DE RAVITAILLEMENT.

3. — **Objet** : Ravitaillement en denrées alimentaires de toutes sortes.

4. — **Siège social** : Tunis, 65, avenue Habib Bourguiba.

5. - 6. — **Conseil d'Administration** : Ch. Maurice DELHAYE, Président du Conseil Directeur Général, 65, avenue Habib Bourguiba, Tunis.

Gino HAYAT, Administrateur, avenue Gaston Doumergue, à Tunis.

Pierre BELLON, Administrateur, 5, Place de la Joie, à Marseille.

De DRIESTEN, Administrateur, 2, rue Lord Byron, à Paris.

SOCIETE AUXILIAIRE DE GESTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, S.A.G.L.C.O., 1, rue du Boccador, Paris.

Jacques BERNAUD, 27, boulevard Victor Hugo, à Alger.

7. — **Capital** : 2.000 dinars divisé en 2.000 actions d'un dinar.

8. - 9. — **Réserves** : Réserve légale : obligatoire;

Réserves spéciales : facultatives.

10. — **Actions** : droit de vote double ou parts de fondateurs : Néant.

11. - **Durée** : 99 ans du 8 août 1959.

Dépôt : au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, le 25 août 1959, de deux exemplaires ou copies certifiées, enregistrées à Tunis, A.C.I., vol. 704, série I, savoir :

1° des statuts, le 6 août 1959, n° 279.

2° de l'acte administratif de souscription et de versement, le 6 août 1959, n° 280.

3° de la liste des souscripteurs, le 6 août 1959, n° 881.

4° du procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive du 8 août 1959, le 21 août 1959, n° 506.

5° du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 août 1959, le 21 août 1959, n° 508.

Pour extrait :

Le Conseil d'Administration.

N° 731.

PREMIERE INSERTION

AVIS N° 120/1

Louanges à Dieu.

Mohammed ben Hassine Ouenniche, éisant domicile, rue Djamaa Ez-Zitouna, numéro 18, à Tunis, porte à la connaissance du public, qu'il est propriétaire et qu'il a la possession et la jouissance depuis fort longtemps de toute la boutique ouvrant au Nord, sise rue Djamaa Ez-Zitouna, à Tunis, n° 18, dite anciennement, rue de l'Eglise, et ayant pour limites :

au Sud : une boutique appartenant à Béchir Ben Mohammed Temassini;

à l'Est : une boutique appartenant à l'auteur du présent avis;

au Nord : un chemin où se trouve la voie d'accès dans la dite rue;

à l'Ouest : rue Djamaa Ez-Zitouna;

Que le titre de propriété concernant la dite boutique a été égaré;

Qu'il a l'intention de faire dresser un acte de notoriété de propriété à cet effet;

Qu'en conséquence, toute opposition devra être formulée devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, à Tunis, dans un délai ne dépassant pas soixante dix jours à partir de la troisième insertion du présent avis, sous peine de forclusion et de déchéance.

Ecrit, le juillet 1959, avec l'autorisation de Monsieur le Président du dit Tribunal.

(Signé) : BEHIRI.

N° 732.

PREMIERE INSERTION

AVIS N° 121/1

Louanges à Dieu.

Mohammed Ben Hassine Ouenniche, éisant domicile, rue de Djamaa Ez-Zitouna, numéro 18, à Tunis, porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire et qu'il a la possession et la jouissance depuis fort longtemps de la totalité de la boutique ouvrant à l'Ouest, sise au numéro 14, de la rue Djamaa Ez-Zitouna, à Tunis, et ayant pour limites :

au Sud : une boutique appartenant à l'auteur du présent avis nommé ci-dessus et consorts;

à l'Est : la bibliothèque de Attarine appartenant au Domaine de l'Etat;

au Nord : une boutique appartenant à Monsieur Brahim Ben Romdhane Ouenniche;

à l'Ouest : la voie d'accès, rue Djamaa Ez-Zitouna susdite;

Etant précisé que l'étage supérieur édifié sur la dite boutique est la propriété de l'Etat;

Que le titre de propriété concernant la dite boutique a été égaré;

Qu'il a l'intention de faire dresser un acte de notoriété établissant ses droits de propriété sur la dite boutique;

Qu'en conséquence toute opposition devra être formulée devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, à Tunis, dans un délai ne dépassant pas soixante dix jours à partir de la date de la troisième insertion du pré-

sent avis, sous peine de forclusion et de déchéance.

Fait en vertu de l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, à Tunis, le 11 juillet 1959.

(Signé) : BEHIRI.

N° 733.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

J.O.R.T. du Vendredi 28 Août 1959

DEUXIEME AVIS

Il a été égaré les copies bleues des titres fonciers n°s 22.910, 80.264 et 83.965.

Tout détenteur de ces copies est prié de les rapporter à l'Etude de Maître GUEYDAN, avocat, 13, rue d'Angleterre à Tunis.

La présente insertion est faite pour obtenir un duplicata de ces copies bleues.

N° 704.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p., en date à Tunis du 19 août 1959, enregistré à Tunis, le 21 août 1959, A.C. 2, n° 1.363, il appert que la Société l'Equipelement « C. C.I.C. », Société anonyme au capital de 40.000 dinars, dont le siège social est à Tunis, 18 bis, avenue Mahmoud Bourguiba, a cédé à Monsieur Salomon Claude SAMAMA, demeurant à Tunis, 125, avenue de Paris, tous ses droits en bail en date à Tunis, du 28 octobre 1957, concernant le local à usage commercial, sis à Tunis, 20, rue Es Sadikia.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de Maître OTHMAN BEN ALEYA, avocat à la Cour de Cassation, demeurant à Tunis, 6, rue de Marseille, dans les vingt jours qui suivront la publication du deuxième avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 734.

INDUSTRIE TUNISIENNE DE CONDIMENTS

Société à responsabilité limitée
capital 10.000 dinars

Siège social :

1, rue de la Loire, Tunis

Par acte du 24 août 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 24 août 1959, vol. 704, série ter, case 1.130,

1° M. Armand Silvera a vendu à M. Joseph GUEZ, demeurant à Tunis,

rue des Belges, les 250 parts lui appartenant dans la dite société;

2° M. Elie Silvera a vendu au même M. Joseph GUEZ, ses 50 parts sociales;

3° M. Armand Silvera a donné sa démission de gérant;

4° Les associés délibérant à l'unanimité ont accepté les cessions ci-dessus, ont également accepté la démission de M. Armand Silvera, lui ont donné quittance de gestion et ont désigné, en son remplacement, M. Joseph GUEZ en qualité de co-gérant avec les pouvoirs prévus aux statuts.

Le présent bail a été affecté au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, le 27 août 1959.

Pour extrait : Les gérants,

N° 735.

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p., en date à Tunis, du 9 août 1959, enregistré A.C.I., le 25 août 1959, vol. 701, case 1.135, MM. Hadi Mohamed Maïed et Mohamed ben Hadi Mohamed Maïed ont vendu leur fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 63, rue du Portua, à MM. Hadi ben Mohamed ben Ayed et Salah ben Ayed ben Hadi Yompa.

Les oppositions devront être faites dans les 20 jours qui suivront la seconde avis, entre les mains de M. TAMAR EL HADJAM, 9, rue de la Volat, Tunis, sous peine de forclusion.

N° 736.

D'un acte en date à Tunis, du 2 juillet 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 11 août 1959, vol. 704, série ter, case 1.130, il appert que la société à responsabilité « COHENS », ayant son siège social, à Tunis, 13, avenue Habib Bourguiba, a été dissoute, la dite société constituée par acte s.s.p., du 2 janvier 1958, avant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bijouterie, horlogerie, optique; les associés ont, par le même acte, procédé à la liquidation de l'actif social; deux originaux dudit acte de dissolution ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 19 août 1959.

Pour extrait : Le Gérant.

N° 737.

D'un acte sous seings privés, enregistré à Tunis, le 14 août 1959, A.C.I., vol. 704 ter, case 996, et déposé le 19 août 1959 en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il résulte la constitution d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination sociale « LA SIRENE », au capital de Mille dinars et dont le siège social est à Tunis, 43-45, avenue Habib Bourguiba.

L'objet de cette société est l'exploitation d'un fonds de commerce de Bijouterie, Horlogerie, Optique et tous articles s'y rattachant.

Sa durée est d'une année renouvelable au gré des associés.

Gérants statutaires avec les pouvoirs les plus étendus, Messieurs COHEN Sion et César.

N° 738.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BIZERTE

Règlement judiciaire Jugements d'Admission au règlement judiciaire

En date du 24 août 1959

Le sieur Hamadi Ben Romdane, 34, Place de France, Bizerte.

Juge Commissaire : Alliez Norbert.

Administrateurs : MM. Gueniche et Bouchoucha.

C.P. 1^{er} novembre 1958.

Avis aux créanciers
d'avoir à remettre leurs titres de créance dans la quinzaine

Cabinet de MM. Gueniche et Bouchoucha, 3, rue de la Libération, Bizerte.

R.J. : Hamadi Ben Romdane, 34, Place de France, Bizerte.

N° 739.

Par acte s.s.p., en date à Tunis, du 24 juin 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 24 juin 1959, vol. 703 bis, case 476, et déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, il a été formé une société en nom collectif entre M. Lucien Valensi et M. François Maarek, pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, angle, 191, avenue de Paris et rue Marceau, sous la raison

sociale « Valensi et Maarek », le capital de Mille dinars a été apporté par moitié chacun des associés.

Pour extrait :

Les Gérants.

N° 740.

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p., du 14 août 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 25 août 1959, vol. 705, série I, case 16, et déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 28 août 1959, les héritiers de feu Giuseppe Ruggerello ont vendu à Monsieur ABDESSELEM BEN HADJ SALFM BEN AHMED GHORREL, leur fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 9, rue Sidi El Benna.

Les oppositions des créanciers devront être notifiées, sous peine de forclusion entre les mains de l'acquéreur, à Tunis, 9, rue Sidi El Benna, au plus tard dans les vingt jours qui suivront la publication du deuxième avis.

N° 741.

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier « ABDELHAMID BARDO », n° 34.904, appartenant à Monsieur ALI BEN HAMOUDA ECH-CHABINI, ayant été égarée, prière à tout détenteur de la remettre (restituer), à Maître BENMAMI, avocat, 28, rue Charles de Gaulle, à Tunis.

N° 742.

Par acte s.s.p., du 15 août 1959, enregistré à Tunis, le 18 août 1959 vol. 704 ter, case 1.040, et déposé le 21 août 1959, au Greffe du Tribunal de Tunis, la S.A.R.L. COMPTOIR D'EXPORTATION IMPORTATION ET TRANSIT INTERNATIONAL (C.E.I.T.I.), au capital de 1.000 dinars, dont le siège social est à Tunis, 28, rue Massicault, a été dissoute.

M. Mohamed Ridah CHAHED, demeurant à Soliman, a été désigné liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation.

N° 743.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Collège, C. Tunis.

AVIS DE CONSTITUTION

de la Société Anonyme Tunisienne par actions

« ZITEX »

1. — **Forme** : Société Anonyme Tunisienne par actions;

2. — **Dénomination** : Société Tunisienne pour le commerce et l'exportation des huiles et produits du pays « ZITEX »;

3. — **Objet** : Commerce et représentation, importation-exportation;

4. **Siège social** : Sfax, rue Alexandre Dumas, n° 6;

5. — 6. — **Conseil d'Administration** :
— Raymond AZRIA, Président du Conseil Directeur Général, rue Alexandre Dumas, Sfax;

— André AZRIA, Administrateur Di-

recteur Général Adjoint, rue Alexandre Dumas, Sfax;

Moïse AZRIA, Administrateur, rue Philippe Thomas, Sfax;

— Fortuné AIDAN, Administrateur, rue Henry Boucher, Sfax;

7. — **Capital** : 25.000 dinars dont 18.250 dinars d'apports en nature, divisés en 5.000 actions de 5 dinars entièrement libérées;

8. **Réserve légale** : Obligatoire;

9. — **Autres réserves** : Facultatives;

10. — **Actions** : A vote double ou parts de fondateurs : Néant;

11. — **Durée** : 99 ans du 24 août 1959;

12. — **Dépôts** : Au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Sfax, le 27 août 1959, de deux exemplaires ou copies certifiées de :

1^{er} Statuts;

2^o Acte administratif de souscription et de versement, reçu et enregistré à Sfax, le 8 août 1959, folio 50, n° 476;

3^o Liste des souscripteurs du 5 août 1959, enregistrée à Sfax, le 8 août 1959, n° 475;

4^o Procès-verbal de la 1^{re} Assemblée Générale Constitutive du 8 août 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 26 août 1959, volume 704, série bis, n° 837;

5^o Rapport du Commissaire aux Comptes du 10 août 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 27 août 1959, volume 704, série bis, n° 838;

6^o Procès-verbal de la 2^e Assemblée Générale Constitutive du 24 août 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 27 août 1959, volume 704, série bis, case 839;

7^o Procès-verbal de la 1^{re} Séance du Conseil d'Administration du 26 août 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 27 août 1959, volume 704, série bis, case 836.

Pour extrait :

Le Conseil d'Administration.

N° 744.